

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 22 rejev 1437 – 29 avril 2016

159^{ème} année

N° 35

Sommaire

Lois

Loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016 , relative au Conseil supérieur de la magistrature	1395
Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie	1404

Instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi

Décision de l'Instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi n° 2016-1 (version révisée 2) du 22 avril 2016 , relative au projet de loi relatif au conseil supérieur de la magistrature	1420
---	-------------

Décrets et Arrêtés

Présidence du Gouvernement

Nomination d'un membre à la commission chargée de l'octroi de la carte nationale de journaliste professionnel	1421
---	-------------

Ministère de la Justice

Décret gouvernemental n° 2016-519 du 28 avril 2016, fixant les conditions de création et de fonctionnement de la caisse spéciale de consignation des fonds perçus ou recouverts pour les comptes des clients d'avocats.....	1421
Arrêté du ministre de la justice du 22 avril 2016, portant fixation du plafond du ministère d'avocats pour présenter les organismes publics	1425
Arrêté des ministres de la justice et du commerce du 22 avril 2016, portant fixation des honoraires des avocats représentant les organismes publics	1426

Ministère de la Santé

Arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 29 avril 2016, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax au titre de l'année 2016	1428
--	------

Loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016, relative au conseil supérieur de la magistrature ⁽¹⁾.

Au nom du peuple,

L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - Le conseil supérieur de la magistrature est une institution constitutionnelle garante, dans le cadre de ses attributions, du bon fonctionnement de la justice et de l'indépendance de l'autorité judiciaire, conformément aux dispositions de la constitution et des conventions internationales ratifiées.

Le conseil bénéficie de l'autonomie administrative et financière et de la libre gestion de ses affaires et dispose d'un pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence.

Art. 2 - Au sens de la présente loi, on entend par les expressions suivantes, ce qui suit :

- le conseil : le conseil supérieur de la magistrature,
- le président du conseil : le président du conseil supérieur de la magistrature,
- les membres du conseil : les membres du conseil supérieur de la magistrature,
- l'assemblée plénière : l'organe regroupant les trois conseils de la magistrature,
- le conseil de la magistrature : le conseil de la magistrature judiciaire, le conseil de la magistrature administrative ou le conseil de la magistrature financière,
- les spécialistes indépendants: toute personne n'ayant aucune appartenance partisane et spécialisée dans les domaines juridiques, financiers, fiscaux ou comptables selon le conseil de la magistrature auquel elle appartient,
- l'instance : l'instance supérieure indépendante pour les élections.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 23 mars 2016.

Art. 3 - Les membres du conseil prêtent, devant le Président de la République, le serment suivant : « **Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l'indépendance de l'autorité judiciaire, conformément aux dispositions de la constitution et de la loi, d'œuvrer, en toute impartialité et honnêteté et m'engage à ne jamais divulguer le secret du délibéré** ».

Art. 4 - L'assemblée plénière fixe les indemnités et les avantages alloués aux membres du conseil et prend, à cet effet, un arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 5 - Le siège du conseil supérieur de la magistrature est fixé à la capitale Tunis. Le conseil peut toutefois, tenir ses réunions dans toute région de la République.

Art. 6 - Les membres du conseil sont tenus de déclarer leurs biens, ceux de leur conjoint et de leurs enfants mineurs, conformément à la législation en vigueur.

La déclaration est une condition d'exercice.

Art. 7 - L'exercice de l'une des fonctions et des mandats suivants à titre permanent ou provisoire, rémunéré ou non, est incompatible avec le mandat au conseil :

- membre du gouvernement,
- membre de l'assemblée des représentants du peuple,
- membre des conseils des collectivités locales élus,
- membre des instances constitutionnelles indépendantes,
- une fonction dans d'autres Etats,
- une fonction auprès des organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales.

Chapitre II

Composition du conseil supérieur de la magistrature

Art. 8 - Le conseil se compose de quatre organes :

- le conseil de la magistrature judiciaire,
- le conseil de la magistrature administrative,

- le conseil de la magistrature financière,
- l'assemblée plénière des trois conseils de la magistrature.

Art. 9 - L'assemblée plénière des trois conseils de la magistrature se compose des membres du conseil de la magistrature judiciaire, de la magistrature administrative et de la magistrature financière.

Section première - **Composition des trois conseils de la magistrature**

Art. 10 - Le conseil de la magistrature judiciaire se compose des quinze membres comme suit :

- quatre magistrats nommés *ès-qualité* comme suit :

- Le premier président de la cour de cassation.
- Le procureur général de l'Etat auprès de la cour de cassation.

- Le premier président de la cour d'appel de Tunis.
- Le président du tribunal immobilier.

- six magistrats élus par leurs pairs du même grade, à raison de deux membres par grade,

- cinq personnalités spécialistes indépendantes, élues par leurs pairs comme suit :

- Trois avocats.

- Un enseignant chercheur spécialiste en droit privé non avocat et ayant le titre de professeur universitaire ou maître de conférence.

- Un huissier de justice.

Art. 11 - Le conseil de la magistrature administrative se compose de quinze membres comme suit :

- quatre magistrats nommés *ès-qualité* comme suit :

- Le premier président de la haute cour administrative,

- Le président de la cour administrative d'appel le plus ancien dans sa fonction.

- Le président de la chambre de cassation ou la chambre consultative le plus ancien dans sa fonction.

- Le président du tribunal administratif de première instance le plus ancien dans sa fonction.

- six magistrats élus, par leurs pairs du même grade comme suit :

- Trois conseillers.

- Trois conseillers-adjoints.

- cinq personnalités spécialistes indépendantes, élues par leurs pairs comme suit :

- Trois avocats.

- Un enseignant chercheur, spécialiste en droit public, non avocat et ayant le titre de professeur universitaire ou maître de conférences.

- Un enseignant chercheur, spécialiste en droit public, non avocat et ayant le titre de professeur assistant ou assistant de l'enseignement supérieur.

Art. 12 - Le conseil de la magistrature financière se compose de quinze membres comme suit :

- quatre magistrats nommés *ès-qualité* comme suit :

- Le premier président de la cour des comptes.

- Le commissaire général du gouvernement.

- Le vice-président de la cour des comptes.

- Le président de chambre le plus ancien dans le grade de conseiller.

- Six magistrats élus par leurs pairs du même grade comme suit :

- Trois conseillers.

- Trois conseillers-adjoints.

- Cinq personnalités spécialistes indépendantes, élues par leurs pairs comme suit :

- Deux avocats.

- Deux experts comptables.

- Un enseignant chercheur ayant le titre de professeur ou maître de conférences de l'enseignement supérieur, non avocat, spécialiste en finances publiques et fiscalité.

Section 2 - **Organisation des élections**

Art. 13 - L'instance supérieure indépendante pour les élections est chargée de l'organisation, de l'administration et de la supervision des élections des membres élus du conseil.

Les dépenses de l'organisation et de l'administration des élections sont imputées sur le budget de l'instance.

L'instance prend les règlements nécessaires pour l'exécution de la mission qui lui est confiée. Ils sont publiés au Journal officiel de la République tunisienne.

Art. 14 - Les élections sont organisées au cours des quatre derniers mois du mandat du conseil.

L'instance supérieure indépendante pour les élections fixe le calendrier des élections, en conformité avec les délais prévus par la présente loi.

Art. 15 - Est électeur :

- tout magistrat en exercice ou en détachement.

- tout avocat en exercice inscrit au tableau de l'ordre des avocats.

- tout enseignant chercheur dans les établissements d'enseignement supérieur, titulaire, en exercice et spécialiste dans l'une des spécialités prévues à l'article 2.

- tout expert comptable en exercice inscrit auprès de l'ordre des experts comptables de tunisie.

- tout huissier de justice en exercice inscrit au tableau.

Il est interdit d'inscrire l'électeur sur plus d'une liste d'électeurs.

Art. 16 - L'instance arrête les listes des électeurs à l'occasion de chaque élection.

Les organes intéressés présentent à l'instance, chacun en ce qui le concerne, toutes les données nécessaires à l'établissement et à la mise à jour de ces listes, et ce, dans les délais fixés par l'Instance.

L'instance publie les listes des électeurs sur son site électronique ou par tout autre moyen qui garantit l'information des électeurs.

Quiconque ayant intérêt peut s'opposer devant l'Instance, aux fins d'inscrire ou radier un nom ou corriger une erreur dans les délais fixés par l'Instance.

Quiconque ayant intérêt peut former un recours contre la décision de l'instance concernant les oppositions sur les listes d'électeurs, conformément aux dispositions des articles 29 et 30 de la présente loi.

Art. 17 - Le candidat au mandat du conseil doit répondre aux conditions suivantes :

- être électeur au sens de la présente loi,
- l'intégrité, la compétence et l'impartialité,
- avoir un casier judiciaire vierge pour les infractions intentionnelles,
- présentation de justificatifs de la déclaration annuelle d'impôt sur le revenu de l'année écoulée,
- ne pas avoir fait l'objet de sanctions disciplinaires,

Aucune candidature des membres des bureaux exécutifs ou des comités directeurs des associations ou des organismes professionnels ou des syndicats sectoriels concernés, n'est acceptée qu'après leur démission de ces structures.

Tout candidat doit présenter une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire.

Toute déclaration contraire à la vérité est susceptible d'opposition devant l'instance, conformément aux procédures prévues à l'article 24 de la présente loi.

Art. 18 - Le magistrat candidat au mandat du conseil doit répondre aux conditions suivantes :

- être en exercice.

- avoir une ancienneté effective dans la magistrature à la date de la présentation de sa candidature d'au moins :

- Cinq ans pour les magistrats de l'ordre judiciaire.
- Trois ans pour les magistrats de l'ordre administratif et les magistrats de l'ordre financier.

Art. 19 - L'avocat candidat au mandat du conseil doit répondre aux conditions suivantes :

- être en exercice,
- être inscrit au tableau de l'ordre des avocats auprès de la cour de cassation,
- justifier d'une ancienneté effective d'au moins quinze ans dans la profession à la date de présentation de la candidature.

Art. 20 - L'enseignant chercheur candidat au mandat du conseil doit répondre aux conditions suivantes :

- être titulaire, spécialiste dans l'une des spécialités prévues à l'article 2 et en exercice dans les établissements d'enseignement supérieur,
- justifier d'une ancienneté d'au moins quinze ans dans l'enseignement universitaire à la date de présentation de la candidature.

Art. 21 - L'expert comptable candidat au mandat du conseil doit répondre aux conditions suivantes :

- être en exercice,
- être inscrit à l'ordre des experts comptables depuis au moins cinq ans à la date de présentation de la candidature.

Art. 22 - L'huissier de justice candidat au mandat du conseil doit répondre aux conditions suivantes :

- être en exercice,
- être inscrit à l'ordre des huissiers de justice depuis au moins quinze ans à la date de présentation de la candidature.

Art. 23 - Il est interdit de se porter candidat à plus d'un conseil.

Art. 24 - L'instance supérieure indépendante pour les élections fixe les délais de candidatures.

Les candidatures sont présentées dans un délai minimum de cinq jours. L'instance en fixe les procédures.

L'instance se prononce par décision sur les demandes de candidature dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date d'expiration du délai de candidature. Elle la notifie à l'intéressé par tout moyen laissant une trace écrite, à condition qu'il y soit procédé dans un délai de deux jours à compter de la date du prononcé de la décision.

L'instance affiche, à son siège, les listes des candidats admis et elle les publie sur son site électronique le jour suivant l'expiration du délai pour statuer sur les demandes de candidatures.

Tout candidat peut former un recours contre la décision de l'instance relative à l'établissement de la liste des candidats, conformément aux dispositions des articles 29 et 30 de la présente loi.

Art. 25 - Le suffrage est libre, direct, honnête et secret, en adoptant le mode de scrutin uninominal à un tour.

L'électeur élit ses représentants de l'ordre auquel il appartient.

Les magistrats élisent leurs représentants du même ordre et grade.

Art. 26 - Est nul tout bulletin non établi pour le scrutin ou contenant un nombre de candidats supérieur à celui prévu pour chaque ordre ou grade ou n'exprimant pas clairement la volonté de l'électeur ou contraire aux principes de confidentialité ou de liberté du suffrage.

Est nul également tout bulletin méconnaissant le principe de parité quant au nombre de candidats à choisir pour chaque ordre, et ce, dans la limite de ce qu'impose le nombre impair des sièges réservés à chaque ordre et grade, à l'exception des cas où le nombre de candidats de l'un des deux sexes est insuffisant.

Les bulletins blancs n'entrent pas en compte dans les résultats.

Art. 27 - Les bureaux de vote et de dépouillement dressent des procès-verbaux, sur les opérations du scrutin et de dépouillement, comportant le nombre de voix obtenues par chaque candidat, le nombre de bulletins nuls et blancs, et leurs observations, le cas échéant. Ces procès-verbaux sont signés par les membres desdits bureaux.

Une copie du rapport de dépouillement est déposée dans l'urne électorale et une autre copie est affichée devant chaque bureau de vote.

Art. 28 - Sont proclamés élus, par l'instance supérieure indépendante des élections, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix selon les ordres et les grades, et dans la limite des sièges qui leur sont réservés. Un procès-verbal en est dressé à cet effet. En cas d'égalité des voix obtenues, le candidat ayant la plus grande ancienneté est proclamé élu, et en cas d'égalité, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

L'instance fixe la liste préliminaire des élus et proclame les résultats préliminaires sur son site électronique, dès l'achèvement du dépouillement et de la vérification des résultats.

Art. 29 - Tout candidat peut former un recours contre les résultats préliminaires, devant le Tribunal administratif de première instance de Tunis, dans les trois jours suivant la date de proclamation de résultats, et ce, par requête écrite. Une copie de la requête est notifiée à l'Instance par voie de dépôt direct à son siège central ou par tout moyen laissant une trace écrite.

Le greffe du tribunal procède à l'inscription de la requête et la transmet, sans délai, au Président du tribunal, qui la transmet immédiatement à l'une des chambres.

Le président de la chambre saisie fixe l'audience de plaidoirie dans un délai maximum de deux jours à compter de la date d'inscription de la requête. Les parties y sont convoquées par tout moyen laissant une trace écrite.

L'affaire est mise en délibéré et prononcé du jugement, dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de l'audience de plaidoirie.

Le jugement est notifié par le tribunal qui l'a rendu dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de son prononcé, par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 30 - L'appel contre les jugements rendus par le tribunal administratif de première instance de Tunis est interjeté devant la cour administrative d'appel par un avocat et au moyen d'une requête motivée et accompagnée d'une copie du jugement attaqué, dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de sa notification, et après remise d'une expédition dudit jugement à la partie défenderesse.

L'instance est représentée par son président qui peut désigner quelqu'un pour le représenter.

Le greffe du tribunal saisi, procède à l'inscription de la requête et la transmet sans délai au Premier Président qui la transmet immédiatement à l'une des chambres.

Le président de la chambre saisie, fixe l'audience de plaidoirie dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de l'inscription de la requête. Les parties y sont convoquées par tout moyen laissant une trace écrite.

L'affaire est mise en délibéré et prononcé du jugement dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de l'audience de plaidoirie.

Le jugement est définitif et n'est susceptible d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation. Il est notifié par le tribunal qui l'a rendu, dans un délai de deux jours à compter de la date de son prononcé.

Art. 31 - Après l'expiration des délais de recours ou le prononcé de jugements définitifs les concernant, l'instance fixe la liste définitive des candidats et des élus dans chaque conseil de la magistrature et la transmet, dans un délai de quarante-huit heures, au président du conseil supérieur de la magistrature dont le mandat est arrivé à échéance.

Le président dont le mandat est arrivé à échéance, convoque la première session du conseil après les élections, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de la réception des résultats définitifs des élections.

Art. 32 - Le conseil tient sa première séance sous la Présidence du membre le plus âgé parmi les magistrats, à condition qu'il ne soit candidat à la Présidence du conseil. Il est assisté par un vice-président parmi les membres les plus jeunes autres que les juges, à condition qu'il ne soit candidat pour le poste de vice-président.

Le conseil élit au cours de cette séance son président parmi les magistrats du grade le plus élevé et un vice-président parmi ses membres.

Art. 33 - Chaque conseil de la magistrature élit, lors de la première séance qu'il tient après les élections, son président parmi les magistrats du grade le plus élevé et un vice-président parmi ses membres.

Art. 34 – les membres élus des différents organes du conseil exercent leur mission pour un seul mandat non renouvelable de six ans. Le membre élu parmi les magistrats continue à représenter son grade à la date des élections, nonobstant sa promotion à un grade plus élevé.

Section 3 - Organisation du conseil et modes de fonctionnement de ses organes

Art. 35 - Le conseil fixe son règlement intérieur après consultation de la haute cour administrative et l'approuve par une majorité des deux tiers de ses membres.

Art. 36 - Le conseil se réunit sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres. Le président fixe l'ordre du jour du conseil.

Les réunions du conseil ne sont valables que si les deux tiers de ses membres sont présents.

A défaut de quorum, une seconde réunion est convoquée dans un délai minimum de trois jours et maximum de dix jours de la date de la première réunion à condition que la moitié des membres soit présente.

Art. 37 - Le conseil prend ses décisions à la majorité des membres présents, sauf dans les cas particuliers prévus par la présente loi. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 38 - Les dispositions relatives à la convocation aux réunions du conseil, le quorum et la majorité pour la prise de décisions prévues par les articles 36 et 37, s'étendent à tous les organes composant le conseil.

Les décisions en matière de levée de l'immunité sont prises à la majorité absolue des membres du conseil de la magistrature.

Art. 39 - Il est interdit au président du conseil et à ses membres de participer de manière directe ou indirecte à la prise de décisions les concernant. Ils sont également tenus, de déclarer les cas et les situations susceptibles d'affecter leur impartialité.

Le défaut de déclaration les expose à des poursuites disciplinaires.

Art. 40 - Si le président du conseil ou l'un de ses membres comme un acte intentionnel susceptible de poursuites pénales, ou une faute grave susceptible de poursuites disciplinaires, son mandat est gelé par décision de l'assemblée plénière, dans l'attente qu'il soit statué sur les griefs, conformément aux procédures y afférentes prévues par le règlement intérieur.

Le gel est levé suite à une décision de classement sans suite rendue par le conseil de discipline ou suite à un jugement pénal définitif d'acquittement.

Le mandat prend fin suite à une sanction disciplinaire ou un jugement pénal définitif de condamnation.

Art. 41 - En cas de vacance définitive dans la composition de l'un des conseils de la magistrature pour cause de démission, destitution, révocation ou décès, ou pour toute autre cause de vacance définitive, le membre élu est remplacé par celui qui le suit dans l'ordre des voix obtenues aux résultats définitifs et ayant le même grade ou le même rang.

En cas d'épuisement des candidats, il est procédé à l'organisation d'élections partielles pour combler la vacance.

Le nouveau membre exerce ses fonctions pour la durée du mandat qui reste à courir.

Chapitre III

Attributions du conseil supérieur de la magistrature

Section première - Attributions de l'assemblée plénière

Art. 42 - L'assemblée plénière est chargée :

- d'élaborer le règlement intérieur du conseil,
- de fixer les indemnités allouées aux membres dans le cadre des dispositions budgétaires approuvées par l'assemblée des représentants du peuple,
- de désigner quatre membres à la cour constitutionnelle,
- d'émettre l'avis conforme et présenter la proposition exclusive, conformément à l'article 106 de la constitution,
- de discuter et approuver le projet du budget,
- de discuter et approuver le rapport annuel,
- de proposer les réformes nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de la justice et le respect de son indépendance,
- d'émettre un avis sur les projets et les propositions de loi relatifs notamment à l'organisation et l'administration de la justice ; la compétence des tribunaux et les procédures suivies devant eux ; les statuts particuliers des magistrats, et les lois régissant les professions en rapport avec la justice qui lui sont obligatoirement soumis,
- d'émettre un avis sur le projet d'arrêté du ministre de la justice relatif au programme du concours de recrutement des auditeurs de justice,
- d'émettre un avis sur la fixation de programmes de formation des auditeurs de justice et des magistrats à l'Institut supérieur de la magistrature,
- d'élaborer le code de déontologie du magistrat.

Le président du conseil supérieur de la magistrature est le représentant légal du conseil. Il veille à l'exécution de ses décisions.

Art. 43 - Le conseil établit un rapport annuel sur ses activités et le transmet au Président de la République, au président de l'assemblée des représentants du peuple et au chef du gouvernement, et ce, au plus tard à la fin du mois de juillet de chaque année.

Le rapport est publié sur le site électronique du conseil et par tout autre moyen.

L'assemblée des représentants du peuple discute le rapport avec le conseil au cours d'une séance plénière de dialogue au début de chaque année judiciaire.

Section 2 - Attributions des trois conseils de la magistrature

Art. 44 - Chaque conseil de la magistrature délibère sur les questions qui relèvent de leur compétence en vertu de la constitution et de la loi, et sur tout ce qui concerne le fonctionnement de la justice dans le cadre de leurs attributions. Chaque conseil fixe également ses besoins dans le cadre de l'élaboration du projet de budget du conseil supérieur de la magistrature.

Sous-section première – Carrière des magistrats

Art. 45 - Chaque conseil de la magistrature statue en matière de carrière pour les magistrats qui relèvent de sa compétence, à savoir la nomination, la promotion et la mutation. Chaque conseil statue également sur les demandes de levée de l'immunité, de démission, de détachement, de mise à la retraite anticipée et de mise en disponibilité, conformément aux statuts particuliers des magistrats.

Le conseil de la magistrature statue sur les questions relatives à la carrière des magistrats conformément aux principes d'égalité des chances, de transparence, de compétence, d'impartialité et d'indépendance. A cette fin, il prend en considération les dispositions et les principes prévus par la constitution et les traités internationaux, ainsi que les règles et conditions prévues par les statuts des magistrats.

Art. 46 – Les trois conseils de la magistrature déterminent, chacun en ce qui le concerne, les besoins des tribunaux en magistrats et les vacances dans les fonctions judiciaires et statuent sur les demandes de mutation et de promotion.

Art. 47 - Le conseil supérieur de la magistrature annonce le mouvement des magistrats une seule fois par an, au plus tard fin du mois de juillet de chaque année. Il peut, le cas échéant, procéder à un mouvement exceptionnel au cours de l'année judiciaire.

Art. 48 - Le magistrat ne peut être muté en dehors de son poste de travail, même dans le cadre d'une promotion, sans son consentement exprimé par écrit. Les présentes dispositions n'empêchent pas la mutation du magistrat en vertu d'une décision motivée du conseil de la magistrature pour des considérations de nécessité de service née :

- de la nécessité de combler les vacances dans les tribunaux,

- de la nécessité de pourvoir en cadres judiciaires les tribunaux et les chambres à l'occasion de leur création,

- du besoin de renforcement des tribunaux pour faire face à une augmentation manifeste du volume de travail.

La période d'exercice dans le poste de mutation en réponse aux nécessités de service, ne peut dépasser les trois ans sauf si le magistrat intéressé exprime explicitement sa volonté d'y rester.

Les magistrats sont égaux à l'égard des exigences de mutation pour le bon fonctionnement de la justice.

Art. 49 - Chacun des trois conseils de la magistrature établit des tableaux annuels de promotion conformément aux statuts des magistrats.

Art. 50 - Sont présentées au conseil de la magistrature compétent, les demandes de promotion, de mutation et de candidature pour les fonctions judiciaires, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de l'annonce de la liste des vacances.

Art. 51 - Les trois conseils de la magistrature connaissent, chacun en ce qui le concerne, des demandes de démission, et en statuent à la majorité de leurs membres dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date de leur présentation.

La démission du magistrat ne peut être refusée par le conseil. Toutefois, le conseil peut sursoir quant à son acceptation à la fin de l'année judiciaire.

L'abstention de statuer sur les demandes de démission dans le délai précité, est considérée comme acceptation de la demande.

La démission acceptée est irrévocable, cela n'empêche pas, le cas échéant, la mise en œuvre de la procédure disciplinaire.

Art. 52 - Les trois conseils de la magistrature statuent, chacun en ce qui le concerne, sur les demandes de détachement.

Art. 53 - Sont présentées aux trois conseils de la magistrature, chacun en ce qui le concerne, les demandes de mise à la retraite anticipée. Ils en statuent conformément aux conditions déterminées par les statuts des magistrats.

Art. 54 - Il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats qu'en vertu d'une décision motivée du conseil supérieur de la magistrature, publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Les statuts des magistrats fixent les cas dans lesquels il peut être mis fin aux fonctions des magistrats.

Art. 55 - Les décisions relatives à la carrière des magistrats sont susceptibles de recours gracieux devant le conseil de la magistrature compétent, dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de leur publication ou de leur notification.

Le conseil de la magistrature statue sur les demandes de recours gracieux dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de dépôt de la demande.

Art. 56 - Les décisions rendues en matière de carrière des magistrats, sont susceptibles de recours gracieux devant la cour administrative d'appel de Tunis, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de leur publication ou de la date de réponse, ou de la date d'expiration du délai imparti pour statuer sur la demande de recours gracieux demeurée sans réponse.

La juridiction compétente saisie, statue dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de l'inscription de l'affaire.

Art. 57 - Le jugement rendu par la cour administrative d'appel de Tunis, est susceptible de recours devant la haute cour administrative, dans un délai de dix jours à compter de la date de sa notification.

Le recours est exercé par une requête écrite, dont une copie, accompagnée du jugement attaqué, est signifiée au défendeur par exploit d'huissier de justice.

La requête, accompagnée des pièces justificatives et de l'original du procès-verbal de notification, est présentée au greffe de la haute cour administrative qui l'inscrit et la transmet sans délai au premier président pour désigner immédiatement une audience. Les deux parties sont notifiées de la date de l'audience.

Le défendeur doit répondre par écrit, dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de notification de la requête.

La haute cour administrative statue dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de réception de la réponse à la requête.

Sous-section 2 - **Discipline**

Art. 58 - Chaque conseil de la magistrature statue en matière disciplinaire pour les magistrats qui relèvent de leur compétence.

Les statuts des magistrats fixent l'échelle des sanctions disciplinaires.

Art. 59 - Les plaintes, signalements et notifications relatives aux griefs qui sont reprochés à l'un des magistrats et qui sont susceptibles de la mise en œuvre de la procédure disciplinaire, sont adressés au ministre de la justice ou au président du conseil, qui les transmet obligatoirement et sans délai, à l'Inspection générale des affaires judiciaires afin de procéder aux investigations nécessaires.

L'inspecteur général peut se saisir lui-même.

A l'issue des investigations, l'inspecteur général prend une décision motivée de classement sans suite ou de renvoi.

En cas de classement sans suite, le plaignant, le ministre de la justice et le président du conseil, sont informés par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai maximum de dix jours à compter de la date du prononcé de la décision.

Le plaignant peut, dans ce cas, exercer un recours gracieux auprès de l'inspecteur général, par une requête écrite pour demander la réouverture de l'enquête.

L'inspecteur général peut accepter la demande et ordonne la réouverture de l'enquête ou la refuser, et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de la présentation de la demande.

En cas de renvoi, l'inspecteur général transmet, sans délai, le dossier au président du conseil qui le transmet à son tour au président du conseil de la magistrature dont relève le magistrat déféré.

La loi fixe les attributions et le fonctionnement de l'inspection générale des affaires judiciaires.

Art. 60 - Le président du conseil de la magistrature siégeant en conseil de discipline, désigne, immédiatement après réception du dossier, un rapporteur parmi ses membres, à condition qu'il n'ait un grade inférieur à celui du magistrat déféré.

Le rapporteur procède aux investigations nécessaires, convoque le magistrat intéressé et reçoit sa réponse, ses pièces justificatives et ses défenses. Il peut également procéder à l'audition de toute personne dont il juge l'audition utile. Il peut se déplacer sur les lieux où se trouve le magistrat en cas de défaut de comparution pour force majeure, et il peut se faire assister par des experts.

Art. 61 - Le magistrat rapporteur clôt ses travaux dans un délai de deux mois à compter de la date de la prise en charge du dossier. Il établit un rapport détaillé sur ses travaux qu'il le transmet dès son achèvement au président du conseil siégeant en conseil de discipline. Celui-ci convoque une audience dans un délai maximum d'un mois.

Le conseil de la magistrature convoque le magistrat déféré à comparaître devant le conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise directe de la convocation, vingt jours au moins avant la date de l'audience.

Le magistrat intéressé peut prendre connaissance des pièces du dossier avant la date de la l'audience, et peut, sur sa demande, se voir délivrer une copie desdites pièces. Il peut demander le report de l'audience pour consultation et préparation des moyens de défense et peut se faire assister par un magistrat ou un avocat.

Si le magistrat dûment convoqué ne comparait pas, sans motif valable, le conseil de la magistrature poursuit l'examen du dossier au vu de ses pièces.

Art. 62 - Les audiences du conseil de la magistrature siégeant en conseil de discipline, ne sont valables que si la majorité de ses membres sont présents.

Les décisions du conseil de la magistrature en matière disciplinaire sont prises à la majorité des membres présents et sont motivées. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 63 - En cas où la faute donnant lieu à une sanction disciplinaire en vertu des dispositions des statuts des magistrats est établie, le conseil de la magistrature compétent siégeant en conseil de discipline décide de la sanction appropriée aux actes commis parmi les sanctions figurant dans l'échelle des sanctions prévues par lesdits statuts.

Si les griefs imputés au magistrat constituent un délit portant atteinte à l'honneur ou un crime, le conseil de la magistrature doit prendre une décision motivée de suspension du travail en attente qu'il soit statué sur ce qui lui est imputé. Le dossier est transmis sans délai au ministère public pour prendre les mesures qu'il juge utiles.

Les procédures disciplinaires sont suspendues jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu.

Art. 64 - Les décisions disciplinaires sont transmises au Président du conseil pour signature. Elles sont exécutées, nonobstant le recours formé à leur encontre.

Les décisions disciplinaires sont notifiées directement ou par lettre recommandée avec accusé de réception à la personne à l'encontre de laquelle la décision disciplinaire a été rendue et à l'inspecteur général des affaires judiciaires, dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de leur signature.

Art. 65 - Les membres du conseil de la magistrature siégeant en conseil de discipline sont tenus de garder le secret du délibéré et du vote et doivent observer un devoir de réserve.

Il leur est interdit, hors délibéré officiel, toute déclaration en rapport avec les dossiers soumis à l'examen.

Art. 66 - Les décisions disciplinaires sont susceptibles de recours, conformément aux modalités, procédures et délais prévus aux articles 56 et 57 de la présente loi, par la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue ou par l'inspecteur général des affaires judiciaires.

Il est interdit à tout membre ayant participé à la prise de la décision disciplinaire attaquée, de prendre part au jugement.

Art. 67 - Dès que la décision disciplinaire est devenue définitive, une copie en est versée au dossier personnel du magistrat intéressé après qu'elle lui est notifiée.

Chapitre IV

Organisation administrative et financière du conseil supérieur de la magistrature

Art. 68 - Il est créé au sein du conseil supérieur de la magistrature les services administratifs suivants :

- un secrétariat général,
- une direction des affaires des magistrats,
- une direction des recherches et des études.

Le président du conseil fixe par arrêté l'organigramme de son administration et ses attributions, dans le cadre des attributions conférées au conseil par la présente loi.

Art. 69 - Le Secrétaire général du conseil est nommé par décret gouvernemental, sur proposition du président du conseil.

Art. 70 - Le personnel du conseil supérieur de la magistrature est régi par les dispositions de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, relative au statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif. Les statuts particuliers du personnel sont fixés par décret gouvernemental, sur proposition du conseil supérieur de la magistrature.

Art. 71 - Les opérations financières du conseil sont exécutées conformément aux règles prévues par le code de la comptabilité publique et aux principes de transparence et d'efficacité.

Chapitre V

Dispositions transitoires

Art. 72 - A l'issue de la constitution définitive du conseil, l'Etat met à la disposition de celui-ci, les ressources humaines et les crédits nécessaires jusqu'à l'affectation d'un budget spécial et la fixation des statuts particuliers de son personnel.

Art. 73 - L'instance supérieure indépendante pour les élections transmet la liste définitive des candidats et des élus de chaque conseil de la magistrature au président de l'instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire, dans un délai de quarante huit heures, après l'expiration des délais de recours ou après le prononcé de jugements définitifs y afférents.

La première séance du conseil a lieu, sur convocation du président de l'instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de réception des résultats des élections.

Art. 74 - L'instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire, le conseil supérieur du tribunal administratif et le conseil supérieur de la cour des comptes continueront d'exercer leur mission jusqu'à la constitution définitive du conseil supérieur de la magistrature en ses quatre organes et sa mise en place.

Art. 75 - Jusqu'à la création de tribunaux administratifs de première instance, de cours administratives d'appel et de la haute cour administrative, le conseil de la magistrature administrative se compose en ce qui concerne ses membres magistrats nommés à qualité du :

- premier président du tribunal administratif,
- président de la chambre de cassation ou consultative le plus ancien dans ses fonctions,
- président de la chambre d'appel le plus ancien dans ses fonctions,
- président de la chambre de première instance le plus ancien dans ses fonctions.

Art. 76 - Jusqu'à la création de la cour des comptes, le conseil de la magistrature financière se compose en ce qui concerne ses membres magistrats nommés à qualité du :

- premier président de la cour des comptes,
- commissaire général du gouvernement,
- vice-président de la cour des comptes.
- président de chambre le plus ancien dans le grade de conseiller.

Art. 77 - Jusqu'à la mise en place du corps judiciaire administratif conformément aux dispositions de l'article 116 de la constitution, les chambres de première instance actuelles du tribunal administratif connaissent des recours, mentionnés dans la présente loi, qui sont exercés devant le

tribunal administratif de première instance de Tunis. Les chambres d'appel actuelles du tribunal administratif connaissent des recours, mentionnés dans la présente loi, qui sont exercés devant la cour administrative d'appel de Tunis. Cependant, l'assemblée plénière actuelle du tribunal administratif connaît des recours qui sont introduits devant la haute cour administrative conformément à la présente loi. Le premier président du tribunal administratif exerce les compétences du président de la haute cour administrative mentionnées dans la présente loi.

Il est procédé à l'examen de ces recours conformément aux dispositions, procédures et délais prévus par la présente loi.

L'actuelle cour des comptes exerce les compétences mentionnées à la présente loi qui sont dévolues à la cour des comptes prévue par la constitution du 27 janvier 2014, et ce, jusqu'à la réorganisation de la magistrature financière et la révision du statut de ses magistrats conformément aux dispositions de l'article 117 de la constitution.

Art. 78 - Sauf dispositions contraires prévues par la présente loi, les dispositions de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, les dispositions du décret-loi n° 70-6 du 26 septembre 1970, relatif au statut des membres de la cour des comptes et les dispositions de la loi organique n° 72-67 du 1^{er} août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, continuent à s'appliquer.

Art. 79 - Sont transmis au conseil supérieur de la magistrature, tous les dossiers des magistrats déférés devant l'instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire, le conseil supérieur du tribunal administratif et le conseil supérieur de la cour des comptes.

Art. 80 - La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 28 avril 2016.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque centrale de Tunisie (1).

Au nom du peuple,

L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - La présente loi fixe le statut de la Banque centrale de Tunisie.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2 :

1) La banque centrale de Tunisie, dénommée ci-après "la banque centrale", est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

2) La banque centrale est indépendante dans la réalisation de ses objectifs, l'exercice de ses missions et la gestion de ses ressources. Elle est soumise au suivi de l'assemblée des représentants du peuple et elle en est redevable en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs et l'exercice de ses missions conformément aux dispositions de l'article 80 de la présente loi.

3) Nul ne peut porter atteinte à l'indépendance de la banque centrale, ni influencer les décisions de ses organes et ses agents dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

Art. 3 - La banque centrale est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les lois et le statut qui lui est propre. Les dispositions du code de la comptabilité publique ne lui sont pas applicables.

Le personnel de la Banque centrale est soumis à un statut particulier approuvé par décret gouvernemental. Ledit statut prévoit au moins les droits et les garanties fondamentales prévues par la loi n° 78-85 du 5 août 1985, relative au statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités locales.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 12 avril 2016.

Ledit statut particulier garantit la possibilité de détachement et d'intégration de cadres du secteur public auprès de la banque centrale et vice versa.

Le personnel de la banque centrale est soumis à l'obligation de garder le secret professionnel. Les dispositions de l'article 254 du code pénal lui sont applicables.

Les litiges nés entre la banque centrale et son personnel sont régis par les dispositions du statut particulier et les dispositions du code du travail.

Art. 4 :

1) La banque centrale est autorisée à user des armoiries de la République assorties de sa raison sociale.

2) Le siège de la Banque centrale est fixé à la capitale Tunis.

3) La banque centrale établit en Tunisie des succursales dans les gouvernorats selon ce qu'elle juge nécessaire.

4) La banque centrale peut avoir des correspondants et des représentants à l'étranger si elle le juge utile.

Art. 5 :

1) Le capital de la banque centrale est constitué exclusivement d'une participation détenue en totalité par l'Etat.

2) Le montant minimal du capital de la banque centrale est fixé à six millions de dinars.

3) Le capital de la banque centrale peut être augmenté par incorporation de réserves par décision du conseil d'administration approuvée par décret gouvernemental. Le capital peut être augmenté par dotations de l'Etat en vertu d'une loi.

4) La banque centrale n'est pas soumise aux dispositions de la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics.

Art. 6 - La banque centrale ne peut être dissoute.

TITRE II

OBJECTIFS ET MISSIONS DE LA BANQUE CENTRALE

Art. 7 – L'objectif principal de la banque centrale consiste à maintenir la stabilité des prix.

La banque centrale contribue au maintien de la stabilité financière de manière à soutenir la réalisation des objectifs de la politique économique de l'Etat, y

compris dans les domaines de développement et de l'emploi. Elle œuvre pour une coordination optimale entre la politique monétaire et la politique économique de l'Etat.

Art. 8 - La banque centrale est notamment chargée :

- de conduire et mettre en œuvre la politique monétaire,

- de l'application des lois et règlements relatifs au change,

- de détenir et gérer les réserves de change en devises et en or.

- d'œuvrer à garantir la stabilité, l'efficacité et la sécurité des systèmes de paiement, tout en prenant en compte les particularités de la finance islamique,

- du contrôle des banques et des établissements financiers et de la régulation de l'activité bancaire,

- d'émettre et d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciaire et de faciliter sa circulation en Tunisie,

- d'agir en qualité de caissier et d'agent financier de l'Etat,

- d'agir en qualité de conseiller financier du gouvernement et d'émettre un avis sur les questions économiques et financières lorsqu'elle y est sollicitée,

- de collecter et gérer toutes les données liées à l'exercice de ses missions,

- de contribuer à la conduite et la mise en œuvre de la politique macro-prudentielle en vue de prévenir et d'atténuer le risque systémique,

- d'œuvrer à la protection des usagers des services bancaires.

Art. 9 - Pour l'exercice de ses missions, la Banque centrale peut notamment procéder aux opérations suivantes :

1) ouvrir sur ses livres des comptes d'espèces et de titres, quelle qu'en soit la monnaie, au profit de l'Etat, des banques, des entreprises et établissements publics, des établissements financiers, des banques étrangères, des banques centrales étrangères, des institutions financières internationales, des pays étrangers et des organisations internationales,

2) ouvrir des comptes d'espèces et de titres, quelle qu'en soit la monnaie auprès des banques centrales étrangères, des banques commerciales étrangères, des dépositaires centraux de titres et des institutions financières internationales,

3) acheter, vendre, prêter et prendre sous forme de dépôts de l'or ou d'autres métaux précieux,

4) ajuster les taux d'intérêt et procéder à toutes les opérations liées à l'or et au change dans la limite de ses attributions,

5) placer et gérer les avoirs en monnaies étrangères ou d'autres éléments des réserves extérieures,

6) obtenir, pour son propre compte, du crédit à l'étranger et à cette fin consentir des garanties conformément aux conditions fixées par son conseil d'administration, à condition qu'elles ne portent pas sur ses biens immobiliers,

7) coopérer à l'échelle régionale ou internationale en matière monétaire,

8) contribuer activement à faire de la Tunisie un pôle financier régional et international.

CHAPITRE PREMIER

POLITIQUE MONÉTAIRE

Art. 10 :

1) Dans le cadre de la conduite et la mise en œuvre de la politique monétaire et selon les conditions et modalités fixées par le conseil d'administration, la banque centrale peut :

- acheter ou prendre en pension aux banques les effets publics négociables ainsi que toute créance ou valeur sur les entreprises et les personnes physiques conformément à une liste arrêtée à cet effet par le conseil,

- réaliser des opérations de swap de change à des fins de politique monétaire,

- émettre et racheter des titres d'emprunt auprès des intervenants sur le marché monétaire. Cette émission n'est pas soumise aux dispositions législatives régissant l'appel public à l'épargne,

- réaliser toute autre opération monétaire qu'elle juge nécessaire.

2) La banque centrale peut revendre sans endos les effets et créances précédemment acquis.

3) En aucun cas, il ne peut être procédé aux opérations énoncées au présent article au profit de la trésorerie générale de l'Etat.

Art. 11 - Dans le cadre de la conduite et la mise en œuvre de la politique monétaire et selon les modalités qu'elle fixe, la banque centrale peut :

- contraindre les banques, par voie de circulaires, de constituer, dans des comptes ouverts sur ses livres, un montant minimum de réserves obligatoires sous forme de dépôts. La banque centrale peut décider de rémunérer ces réserves obligatoires selon des taux qu'elle fixe,

- acheter ou vendre des devises sur le marché de change.

Art. 12 - Toute opération de refinancement de créance par la banque centrale entraîne de plein droit subrogation de celle-ci dans les droits et obligations qu'a le bénéficiaire du refinancement à l'encontre de son propre débiteur.

CHAPITRE II

PRIVILEGE D'EMISSION

Art. 13 - La banque centrale exerce, pour le compte de l'Etat, le privilège exclusif d'émettre en Tunisie des billets de banque et des pièces de monnaie.

Art. 14 :

1°) Les billets de banque et les pièces de monnaie émis par la banque centrale ont seuls cours légal à l'exclusion de tous autres billets de banque et pièces de monnaie.

2°) Les billets de banque émis par la Banque centrale ont un pouvoir libératoire illimité.

3°) Le pouvoir libératoire des pièces de monnaie émises par la Banque centrale est fixé par la loi. Elles sont reçues sans limitation par la banque centrale et par les caisses publiques.

Art. 15 :

1°) La création et l'émission des billets de banque et des pièces de monnaie de la banque centrale ainsi que leur retrait ou leur échange s'effectuent dans les conditions déterminées par l'article 64 de la présente loi.

2°) Aucune opposition ne peut être signifiée à la banque centrale à l'occasion de la perte ou du vol de billets de banque.

3°) Le remboursement d'un billet de banque mutilé ou détérioré est accordé lorsque le billet comporte les indices et signes reconnaissables suffisants. Dans les autres cas, le remboursement total ou partiel relève de l'appréciation de la Banque centrale.

4°) Le remboursement d'une pièce de monnaie dont l'identification est devenue impossible ou qui a fait l'objet d'altérations ou de mutilations quelconques, n'est accordé que s'il est prouvé, à la satisfaction de la Banque centrale, que les mutilations ou les altérations en cause sont le résultat d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure.

5°) En cas de retrait de la circulation d'une ou plusieurs catégories de billets de banque ou de pièces de monnaie, les billets de banque et les pièces de monnaie qui n'auraient pas été présentés à la Banque centrale dans les délais fixés perdent leur pouvoir libératoire et leur contre-valeur sera versée à la trésorerie générale de l'Etat. Dans ce cas, les billets de banque et les pièces de monnaie ne peuvent plus être échangés auprès de la Banque centrale.

Art. 16 - La falsification et la contrefaçon des billets de banque et les pièces de monnaie émis par la Banque centrale ainsi que l'introduction en Tunisie de billets de banque et de pièces de monnaie falsifiés ou contrefaits, et leur usage, vente, colportage et distribution sont passibles des peines prévues par la législation pénale en vigueur.

CHAPITRE III

SURVEILLANCE DES SYSTÈMES ET DES MOYENS DE PAIEMENT

Art. 17 :

1°) La banque centrale est habilitée à mettre en place des systèmes de paiement et de compensation et se charge de leur surveillance. Elle veille à la sécurité des moyens de paiement et s'assure de l'efficacité des normes applicables aux systèmes et moyens de paiement.

2°) La banque centrale peut mettre en place, organiser et gérer des systèmes de paiement et de règlement. Elle peut fixer les critères et les conditions d'adhésion des intervenants à ces systèmes.

3°) La banque centrale peut prendre les mesures et accorder les facilités, y compris les crédits intra-journaliers, susceptibles de garantir la stabilité, la solidité et l'efficacité des systèmes de paiement. Elle peut tenir et gérer des fichiers et des bases de données sur les impayés et les incidents relatifs aux moyens de paiement quelle qu'en soit la forme.

4°) Sous réserve des attributions du conseil du marché financier, la banque centrale veille à la sécurité des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers.

En vue de l'exercice de ses missions, la banque centrale peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place.

Elle peut en outre demander au gestionnaire des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers de lui communiquer les données, informations et pièces nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

CHAPITRE IV

STABILITÉ FINANCIÈRE

Art. 18 :

1°) La banque centrale est chargée de la détection et du suivi des différents facteurs et évolutions susceptibles d'affecter la stabilité du système financier, notamment celles constituant une atteinte à sa solidité ou une accumulation de risques systémiques. A cette fin, la banque centrale peut obtenir communication de toute information qu'elle juge utile.

2°) Sous réserve des dispositions de la législation relative à la protection des données à caractère personnel, la Banque centrale peut demander les informations utiles à l'exercice de ses missions prévues à l'alinéa précédent auprès des entités exerçant dans le secteur privé et des organismes du secteur public, même si ces entités et organismes ne sont pas assujettis à son contrôle, et ce, nonobstant les obligations qui leur incombent au titre du secret professionnel.

3°) La banque centrale peut conclure des accords de coopération avec les autorités étrangères chargées de la surveillance macro-prudentielle et échanger avec elles des informations à caractère secret, à condition que ces informations soient, selon les lois applicables à l'étranger, couvertes par le secret professionnel et qu'elles soient nécessaires à l'accomplissement des missions des autorités étrangères.

L'autorité étrangère doit s'engager à ne pas communiquer ces informations aux tiers sans l'accord explicite de la banque centrale et à ne pas les utiliser que dans le cadre de l'exercice de ses attributions.

Art. 19 :

1) En vue de préserver la stabilité du système financier, la banque centrale peut octroyer une assistance financière sous la forme des opérations visées à l'article 10 de la présente loi au profit des banques et établissements financiers solvables, dont la liquidité est provisoirement affectée.

2) La banque centrale peut octroyer une assistance financière au profit des banques et établissements financiers dont l'état de solvabilité est atteint et si leur faillite présente une menace pour la stabilité du système financier. L'octroi de cette assistance requiert l'obtention de la garantie de l'Etat conformément à la législation en vigueur.

3) La banque centrale peut, le cas échéant, octroyer une assistance financière au fonds de garantie des dépôts bancaires après obtention de la garantie de l'Etat conformément à la législation en vigueur.

4) Aux fins de l'application de l'alinéa 2 du présent article, la banque centrale est autorisée à échanger des informations couvertes par le secret professionnel avec le ministère chargé des finances.

Les dispositions de l'article 254 du code pénal sont applicables à quiconque aura révélé les informations précitées ou les aura utilisés à des fins personnelles.

Art. 20 - Le taux d'intérêt applicable aux opérations visées à l'article 19 de la présente loi, doit excéder le taux applicable pour des opérations similaires réalisées par la banque centrale.

Art. 21 - L'assistance financière, visée à l'article 19 de la présente loi, est octroyée pour une durée maximale de trois mois. Elle est renouvelable sans que la durée totale de chaque avance, après renouvellement, ne puisse excéder un délai fixé par la Banque centrale en vertu d'une circulaire.

CHAPITRE V

MISE EN OUVRE DE LA POLITIQUE DE CHANGE ET GESTION DES RÉSERVES

Art. 22 - La banque centrale veille à la mise en œuvre de la politique de change définie par le gouvernement.

Art. 23 - La banque centrale détient les réserves de change en devises et en or et les gère conformément à la politique d'investissement définie par son conseil d'administration. La banque centrale peut contracter avec tout intermédiaire financier selon les modalités qu'elle détermine à cet effet.

La banque centrale établit une stratégie de gestion des réserves en devises et en or basée sur le respect des règles de liquidité, de sécurité et de rendement.

CHAPITRE VI

CONTROLE DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS

Art. 24 - La banque centrale exerce le contrôle sur les banques et les établissements financiers conformément aux dispositions de la présente loi et des lois spéciales relatives au contrôle de ces établissements.

CHAPITRE VII

RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTITUTIONS DE L'ETAT

Section première - Rôle de caissier et agent financier de l'Etat

Art. 25 :

1°) La banque centrale est l'agent financier de l'Etat pour toutes ses opérations, notamment de caisse et de banque.

2°) Tant à son siège que dans ses succursales, la banque centrale assure la tenue du compte courant du trésor et exécute toutes opérations ordonnées au débit ou au crédit de ce compte.

3°) La banque centrale assure gratuitement :

- la tenue et la gestion des comptes de valeurs mobilières appartenant à l'Etat,

- le paiement des titres émis ou garantis par l'Etat ainsi que le paiement des engagements de l'Etat.

4°) La banque centrale ne peut octroyer à la trésorerie générale de l'Etat des facilités sous forme de découverts ou de crédits, ni acquérir directement des titres émis par l'Etat.

Cette interdiction n'est pas applicable aux opérations d'assistance financière octroyée par la banque centrale, dans les conditions prévues par la présente loi, au profit des banques et des établissements financiers dans le capital desquels l'Etat détient directement ou indirectement une participation.

Art. 26 - La banque centrale peut, à la demande du ministre chargé des finances, fournir des prestations financières aux administrations, entreprises et établissements publics et tous les organismes financiers régis par des dispositions législatives spéciales ou placés sous la tutelle de l'Etat telle que définie par les textes en vigueur. Elle peut réaliser à leur profit toutes les opérations de caisse, de banque et de crédit conformément aux conditions fixées par les conventions conclues avec les administrations, les entreprises et établissements publics et les organismes précités.

Art. 27 - La banque centrale assiste le gouvernement dans ses relations avec les institutions financières internationales. Le gouverneur ou son représentant habilité à cet effet, peuvent, sur délégation du gouvernement, représenter l'Etat auprès des institutions précitées ou aux congrès internationaux.

Art. 28 :

1°) La banque centrale participe aux négociations concernant la conclusion d'accords de paiement ou de compensation. Elle peut être chargée de leur exécution ainsi que la conclusion de toutes les conventions d'application nécessaires à cet effet.

2°) Les accords susmentionnés sont exécutés pour le compte de l'Etat. L'Etat bénéficie des profits et assume les pertes, frais, commissions, intérêts et charges liés à l'exécution de ces accords de quelque nature qu'ils soient.

L'Etat garantit à la banque centrale la couverture de toute perte découlant du taux de change ou toute autre perte découlant directement de l'exécution des accords susmentionnés.

Section 2 - Rôle de conseiller financier du gouvernement

Art. 29 :

1°) La banque centrale prête son appui à la politique économique de l'Etat.

2°) La banque centrale peut proposer au gouvernement toute mesure susceptible d'exercer une action favorable sur la balance des paiements, le niveau des prix, le mouvement des capitaux, la situation des finances publiques et d'une manière générale, sur la croissance de l'économie nationale.

3°) La banque centrale informe le gouvernement de tout fait qui peut porter atteinte à la stabilité des prix et à la stabilité financière.

4°) Le gouverneur peut être convoqué, à titre consultatif, aux réunions du gouvernement au cours desquelles des questions d'ordre économique, financier ou monétaire sont discutées.

Art. 30 - La banque centrale est obligatoirement consultée par le gouvernement sur tout projet de loi ou décret gouvernemental portant sur les objectifs de la banque centrale ou les domaines de ses attributions.

Elle est également obligatoirement consultée par l'assemblée des représentants du peuple sur toute proposition ou loi portant sur les objectifs ou les domaines mentionnés au précédent alinéa.

Art. 31 - Le gouvernement porte à la connaissance de la banque centrale les projets d'emprunts extérieurs de l'Etat.

Le gouvernement se consulte avec la banque centrale chaque fois que celle-ci juge que ces emprunts sont susceptibles d'affecter la conduite et la mise en œuvre de la politique monétaire.

Art. 32 - Le ministre chargé des finances peut mandater la banque centrale, dans les limites prévues par la loi de finances, en vue :

- d'émettre des emprunts obligataires sur les marchés financiers internationaux au nom et pour le compte de l'Etat, après avis de la commission de l'assemblée des représentants du peuple chargée des finances, 10 jours au plus tard à compter de la date de l'introduction de la demande à l'assemblée,

- de conclure, au nom et pour le compte de l'Etat, des contrats de prêts auprès des institutions financières étrangères,

- d'émettre au nom et pour le compte de l'Etat des sukuk sur les marchés financiers internationaux, après avis de la commission de l'assemblée des représentants du peuple chargée des finances, 10 jours au plus tard à compter de la date de l'introduction de la demande à l'assemblée.

La banque centrale dispose de tous les pouvoirs pour signer tous documents et contrats relatifs à l'émission des emprunts obligataires, des sukuk ou des contrats de prêt.

L'émission d'un emprunt obligataire, des sukuk ou la conclusion d'un prêt a lieu par décision du conseil d'administration approuvée par décret gouvernemental sur proposition du gouverneur et après avis du ministre chargé des finances.

Toutes les charges découlant de l'émission de l'emprunt obligataire, des sukuk ou de la conclusion du contrat de prêt incombent à l'Etat.

Le ministre chargé des finances ordonne le paiement des frais, intérêts, revenus, commissions et principal par débit de compte de la trésorerie générale de Tunisie, et ce, après information du trésorier général de Tunisie et communication faite à lui par la Banque centrale des pièces et justificatifs nécessaires.

CHAPITRE VIII

OPERATIONS DIVERSES

Art. 33 - La banque centrale peut, en son nom et pour son propre compte, prêter et emprunter en devises dans la limite de ses besoins nécessaires.

Art. 34 :

1°) La banque centrale peut recevoir en comptes ouverts après l'accord de son conseil d'administration, les sommes déposées par les banques, et les personnes physiques et morales.

Seuls les comptes créditeurs libellés en devises peuvent être rémunérés.

2°) La banque centrale paie les dispositions sur lesdits comptes et les engagements pris à ses guichets dans la limite des soldes disponibles.

3°) La banque centrale peut procéder au refinancement d'opérations de swap, effectuées en devises contre dinar, réalisées par les banques tunisiennes auprès d'institutions financières étrangères.

Art. 35 :

1°) La banque centrale peut construire, acquérir, vendre ou échanger des immeubles suivant les besoins de l'exploitation.

2°) Les dépenses relatives aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent sont imputées sur les fonds propres de la banque centrale.

3°) En vue de garantir le recouvrement des créances douteuses ou en souffrance, la Banque centrale peut :

- prendre toutes garanties, notamment sous forme de nantissement,

- acquérir à l'amiable ou sur vente forcée tous biens mobiliers ou immobiliers. Les immeubles et les biens ainsi acquis doivent être aliénés dans un délai de deux ans, à moins qu'ils ne soient utilisés pour les besoins de l'exploitation conformément à la législation en vigueur.

Art. 36 - Le conseil d'administration peut placer les fonds propres de la Banque centrale représentés par ses comptes de capital, de réserves et d'amortissements :

- soit en immeubles conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 35 de la présente loi,

- soit en sukuks ou titres cotés en bourse,

- soit en sukuks ou titres de participation émis par des entreprises ou organismes non-résidents, après information du ministre chargé des finances,

- soit sous forme de participations dans des entreprises ayant pour objet la gestion de services bancaires communs,

- soit pour la création de tout véhicule ou entité non-résidents à l'occasion de toute opération d'émission de sukuks.

Art. 37 - La banque centrale ne peut détenir des participations dans des banques et établissements financiers dans lesquels participent des banques et établissements financiers tunisiens soumis à son contrôle.

Art. 38 - Dans le cadre de l'exercice de ses missions et du suivi de la conjoncture économique, la Banque centrale est chargée d'assurer la tenue d'un fichier centralisant les données en relation avec les crédits et financements professionnels et non professionnels, les facilités de paiement accordées par les commerçants et les créances bancaires et financières cédées aux sociétés de recouvrement des créances.

A cet effet, les établissements habilités à octroyer des crédits, les sociétés de recouvrement des créances et les commerçants s'adonnant aux ventes avec facilités de paiement au sens de la législation en vigueur, sont tenus de déclarer à la Banque centrale, les données s'y rapportant qu'elles déterminent par voie de circulaire.

La circulaire fixe les conditions techniques ainsi que des délais qui ne peuvent être inférieurs à 3 jours ouvrés pour les banques, les établissements financiers et les sociétés de recouvrement de créances, et à 30 jours ouvrés pour les commerçants s'adonnant aux ventes avec facilités de paiement.

Art. 39 - La banque centrale fixe par voie de circulaires adressées aux établissements, sociétés et commerçants cités à l'article 38 de la présente loi, chacun en ce qui le concerne, les données tirées du fichier pouvant être consultées par eux. Elle fixe également les conditions techniques qu'ils doivent respecter.

Les données accessibles ne peuvent être exploitées à des fins autres que l'étude des demandes de crédit, des facilités de paiement ou l'évaluation des risques. Il est interdit de communiquer ces données aux tiers.

Est puni des peines prévues par l'article 254 du code pénal quiconque contrevient aux dispositions du précédent alinéa.

Art. 40 - La banque centrale permet aux bénéficiaires des crédits et financements professionnels et non professionnels et des facilités de paiement de prendre connaissance des données qui les concernent selon des procédures qu'elle fixe par voie de circulaire.

Art. 41 - Est puni d'une amende de 5% du montant de l'encours non déclaré en totalité ou en partie, tout contrevenant parmi les personnes assujetties à la déclaration au sens du deuxième alinéa de l'article 38 de la présente loi.

En cas de récidive, le montant de l'amende est porté au double.

Dans tous les cas, le montant de l'amende ne peut excéder 50 mille dinars.

En cas de retard de déclaration dans les délais mentionnés à l'article 38 de la présente loi, le contrevenant est passible d'une amende de deux cent dinars (200 D) par jour de retard.

Outre les sanctions citées aux deux alinéas précédents, la banque centrale peut suspendre, à titre provisoire ou définitif, le service de consultation à l'égard de tout contrevenant aux dispositions des articles 38 et 39 de la présente loi.

Les infractions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont relevées au siège de la banque centrale ou dans l'une de ses succursales par deux agents assermentés désignés par le gouverneur parmi les cadres de la banque.

Les deux agents dressent un procès-verbal comportant la date et le cachet de la banque centrale ainsi que leurs identités et leurs signatures.

Avant l'établissement de la version définitive du procès-verbal, le contrevenant est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à son domicile réel ou élu, en vue de présenter ses déclarations.

Le contrevenant qui se présente est tenu de signer le procès-verbal.

En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Une copie du procès-verbal est remise au contrevenant. En cas de refus de se présenter ou de signer, une copie du procès-verbal lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les amendes sont infligées par le gouverneur de la banque centrale après convocation du contrevenant en vue de son audition. Les conclusions de la séance d'audition sont consignées dans le procès-verbal. Le contrevenant peut se faire assister par un avocat ou se faire représenter conformément à la loi.

Les amendes sont recouvrées au profit de la trésorerie générale de Tunisie au moyen d'un état de liquidation décerné et rendu exécutoire par le ministre chargé des finances ou par celui ayant reçu délégation du ministre chargé des finances à cet effet, et ce, conformément aux procédures prévues au code de la comptabilité publique.

Art. 42 :

1) Le gouverneur dispose du pouvoir d'émettre des circulaires et des instructions écrites dans le domaine de compétence de la banque centrale.

2) la banque centrale procède à une consultation concernant les circulaires qu'elle envisage d'édicter, selon les modalités qu'elle détermine en vue de recueillir les avis de ceux qui y sont intéressés. Elle est dispensée de cette procédure en cas d'urgence.

Le gouverneur soumet obligatoirement les projets de circulaires avant leur signature à une commission placée directement sous son autorité, chargée du contrôle de la conformité. La commission donne son opinion juridique sur la conformité des projets de circulaire à la législation, réglementation et standards internationaux en vigueur.

3) Les circulaires et les instructions de la banque centrale s'imposent aux personnes auxquelles elles sont adressées et sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif. Le recours n'est pas suspensif d'exécution.

4) Les circulaires sont publiées sur le site Web de la banque centrale. Elles sont obligatoirement publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne lorsqu'elles sont adressées au public.

Art. 43 - La banque centrale coopère avec les autorités de régulation du secteur financier et du secteur des assurances.

La banque centrale peut, notamment lors de l'établissement de succursales ou d'agences de banques et d'établissements financiers en Tunisie ou à l'étranger, conclure des conventions de coopération bilatérales ou multilatérales avec :

- les banques centrales étrangères,
- les autorités étrangères de supervision bancaire et les autorités étrangères chargées de la surveillance des marchés financiers et des institutions internationales,
- les autorités nationales chargées de la surveillance d'autres catégories d'établissements financiers,
- les autorités de surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et des systèmes de garantie des dépôts.

Ces conventions définissent notamment les modalités d'exercice de contrôle et la participation à des collèges communs de supervision.

Ces conventions ne peuvent prévoir l'échange d'informations confidentielles qu'à condition que ces informations soient, selon les lois applicables à l'étranger, couvertes par le secret professionnel et qu'elles soient nécessaires à l'exercice des missions des autorités étrangères. L'autorité étrangère intéressée doit s'engager à ne communiquer aucune information aux tiers sans l'accord exprès de la banque centrale et de n'utiliser les informations que dans les limites de ses attributions.

Art. 44 - La banque centrale est chargée de l'exécution des accords de coopération internationale conclus par l'Etat dans le domaine monétaire. Des conventions conclues entre le ministère chargé des finances et la banque centrale fixent les modalités d'exécution des accords de coopération internationale susmentionnés. La banque centrale fournit et reçoit les moyens de paiement et les crédits requis pour l'exécution de ces accords.

L'Etat assume les pertes subies par la banque centrale en raison de l'exécution des accords de coopération internationale dans le domaine monétaire mentionnés au premier alinéa du présent article. Elle lui garantit conformément à la législation en vigueur, le paiement de tout crédit ou participation octroyés en vertu de ces accords.

Titre III

Direction et administration de la banque centrale

Art. 45 - La direction et l'administration de la banque centrale sont assurées dans l'ordre suivant par : un gouverneur et un conseil d'administration dénommé ci-après le « conseil ».

Chapitre PREMIER

Gouverneur de la banque centrale

Art. 46 - Le gouverneur de la banque centrale est nommé conformément aux dispositions de l'article 78 de la constitution pour un mandat de six ans renouvelable une seule fois. Il est choisi parmi les personnalités reconnues pour leur compétence dans les domaines économique, monétaire et financier.

Il peut être mis fin aux fonctions du gouverneur avant le terme du mandat mentionné au premier alinéa du présent article, conformément aux dispositions de l'article 78 de la constitution.

Art. 47 - Le gouverneur prête, devant le Président de la République et avant la prise de ses fonctions, le serment suivant :

« Je jure par Dieu Tout-Puissant de diriger, avec loyauté et fidélité, les affaires de la Banque centrale de Tunisie et de remplir mes devoirs en toute impartialité et indépendance ».

Art. 48 - Sous réserve des attributions du conseil, le gouverneur assure la direction de la Banque centrale. A cette fin, il :

1°) représente la banque centrale auprès des pouvoirs publics, des banques centrales étrangères, des institutions financières internationales et, d'une manière générale, auprès des tiers,

2°) fait appliquer les lois relatives à la Banque centrale et les délibérations du conseil,

3°) met en œuvre la politique monétaire de la Banque centrale définie par le conseil,

4°) préside le conseil, le convoque et fixe son ordre du jour. Aucune délibération ne peut être exécutée si elle n'est pas revêtue de sa signature,

5°) signe au nom de la banque centrale, tous les accords, les rapports d'activité et les états financiers de la Banque centrale,

6°) propose au conseil le statut, le code de déontologie et le régime de rémunération du personnel de la banque centrale,

7°) recrute, directement ou par voie de détachement, les agents de la banque centrale. Il les nomme à leurs fonctions et décide de leur promotion,

8°) conclut les contrats d'acquisition et d'aliénation des immeubles et meubles approuvés par le conseil,

9°) exerce toutes actions judiciaires dans lesquelles la banque centrale est partie. Il ordonne toutes mesures d'exécution et toutes mesures conservatoires qu'il juge utiles.

Art. 49 - Le gouverneur peut déléguer certaines de ses attributions ou sa signature à des agents de la banque centrale, selon les conditions fixées par le conseil.

Art. 50 - Le gouverneur peut se faire assister par des conseillers n'appartenant pas aux cadres de la banque centrale, selon les conditions fixées par le conseil.

Il peut, selon les conditions fixées par le conseil, désigner des mandataires spéciaux appartenant ou non aux cadres de la banque centrale pour accomplir des missions déterminées et pour une durée limitée.

Art. 51 - Le gouverneur est assisté par un vice-gouverneur placé sous son autorité directe. Le gouverneur charge le vice-gouverneur de veiller au bon fonctionnement des services de la banque centrale.

En cas d'absence du gouverneur ou de vacance provisoire ne dépassant pas 3 mois, le vice-gouverneur exerce les attributions dévolues au gouverneur.

En cas de vacance définitive, le vice-gouverneur assure les fonctions du gouverneur jusqu'à la nomination d'un nouveau gouverneur.

Art. 52 - Le vice-gouverneur est nommé par décret gouvernemental, sur proposition du gouverneur et après délibération du conseil des ministres, et ce, en raison de sa compétence et de son expérience professionnelle. Il est nommé pour un mandat de six ans renouvelable une seule fois. Il est mis fin aux fonctions de vice-gouverneur selon les mêmes procédures de nomination.

Le gouverneur délègue au vice-gouverneur les prérogatives nécessaires pour l'exercice de ses attributions, à l'exclusion de l'édiction des circulaires.

Art. 53 - Il est créé au sein de la banque centrale la fonction de secrétaire général. Le secrétaire général est nommé par le gouverneur. Le secrétaire général est chargé de la direction des affaires administratives de la banque centrale.

Le gouverneur fixe par décision réglementaire les attributions du secrétaire général.

Art. 54 - Il est interdit au gouverneur, au vice-gouverneur et au secrétaire général de cumuler leurs fonctions avec celles de membre à l'assemblée des représentants du peuple ou du gouvernement ou d'assumer une responsabilité partisane à l'échelle centrale, régionale ou locale, ou de cumuler leurs fonctions avec une fonction dans le secteur public ou privé.

Art. 55 :

1°) Le traitement et les avantages du gouverneur, du vice-gouverneur et du secrétaire général sont fixés par le conseil. Ils sont à la charge de la banque centrale.

2°) En cas de cessation de leurs fonctions, le gouverneur et le vice-gouverneur continueront à percevoir leur traitement pendant un an.

3°) Si une fonction publique leur est confiée au cours de cette période, une décision du chef du gouvernement précise les conditions dans lesquelles les émoluments inhérents à ladite fonction se cumulent avec le traitement susmentionné.

4°) Il leur est interdit, au cours de la même période, de prêter leur concours à des entreprises privées et percevoir une contrepartie pour conseil ou service rendu, sauf autorisation du chef du gouvernement. Dans ce cas, ils seront privés du traitement prévu au deuxième alinéa du présent article.

5°) Le conseil détermine les conditions dans lesquelles le gouverneur bénéficie de l'indemnité de représentation ainsi que les conditions de remboursement de ses frais exceptionnels.

Art. 56 :

1°) Au cours de la période de l'exercice de leurs fonctions, il est interdit au gouverneur et au vice-gouverneur de détenir une participation ou d'avoir des intérêts dans une entreprise privée.

2°) Aucun engagement revêtu de la signature du gouverneur ou du vice-gouverneur ne peut être admis dans le portefeuille de la Banque centrale.

CHAPITRE II

Conseil d'administration

Art. 57 - Le conseil est composé :

- du gouverneur, président,
- du vice-gouverneur,
- du président du conseil du marché financier,
- du cadre chargé de la gestion de la dette publique au ministère chargé des finances,
- du cadre chargé des prévisions au ministère chargé du développement économique,
- deux professeurs universitaires spécialistes dans les domaines financier et économique, nommés par décret gouvernemental après délibération du conseil des ministres, sur proposition du gouverneur et après avis du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
- deux membres ayant précédemment exercé des fonctions dans une banque, et justifiant d'une expérience d'au moins 10 ans dans le domaine bancaire ou financier.

Les deux membres précités sont nommés par décret gouvernemental, le premier sur proposition du gouverneur et le deuxième sur proposition du président de l'association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers.

Il est tenu compte du respect du principe de parité dans le choix des membres du conseil mentionnés aux tirets 6 et 7 du présent article.

Art. 58 :

1) Les membres du conseil mentionnés au sixième et septième tirets de l'article 57 de la présente loi doivent disposer d'une compétence et expérience dans les domaines économique, bancaire, monétaire ou juridique.

Lesdits membres sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois. Toutefois, le remplacement ne doit pas porter sur plus de deux membres à la fois.

2) Si l'un des membres mentionnés aux sixième et septième tirets de l'article 57 de la présente loi se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement dans un délai ne dépassant pas un mois, à compter de la date de constatation de la vacance. Le membre nouveau est nommé pour un nouveau mandat, dans les mêmes conditions prévues par la présente loi.

3) Les membres du conseil autres que le gouverneur et le vice-gouverneur perçoivent des jetons de présence imputés sur le budget de la Banque centrale dont le montant est fixé par décret gouvernemental sur proposition du gouverneur.

Art. 59 :

1) Les membres du conseil doivent être titulaires de la nationalité tunisienne depuis au moins dix ans et jouir de leurs droits civils et politiques et n'avoir encouru aucune peine afflictive ou infamante.

2) Les membres du conseil ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de membre à l'assemblée des représentants du peuple ou du gouvernement ou assumer une responsabilité partisane à l'échelle centrale, régionale ou locale. Ils ne peuvent également être employés dans un établissement financier ou bancaire ou occuper des fonctions d'administration, de direction ou de contrôle dans une entreprise privée ou assumer une quelconque responsabilité dans un syndicat professionnel.

3) Les membres du conseil doivent déclarer leurs biens à la date de leur nomination et à la date de leur cessation de fonctions, conformément à la législation en vigueur relative à la déclaration des biens.

Art. 60 :

Pendant l'exercice de leurs fonctions, les membres du conseil sont indépendants des organismes auxquels ils peuvent appartenir.

Ils ne peuvent subir aucun préjudice professionnel ou autre en relation avec les organismes mentionnés à l'article 57 de la présente loi, en raison des opinions ou propositions qu'ils sont amenés à émettre lors de l'exercice de leurs fonctions en tant que membres du conseil.

Art. 61 :

1°) sous réserve des obligations qui leur sont imposées par la loi et en dehors des cas où ils sont appelés à témoigner en justice, Il est interdit aux membres du conseil de divulguer les informations dont ils ont eu connaissance, directement ou indirectement, en raison de leurs fonctions.

2°) La même interdiction s'applique à toutes les personnes auxquelles le gouverneur ou le conseil font recours pour les assister dans l'exercice de leurs attributions.

3°) Quiconque a contrevenu à ces dispositions encourt les peines prévues par la législation pénale en vigueur.

4) Aucun engagement revêtu de la signature de l'un des membres du conseil mentionnés aux troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième tirets de l'article 57 de la présente loi, ne peut être admis dans le portefeuille de la banque centrale.

Art. 62 :

1°) Le conseil se réunit périodiquement une fois tous les deux mois et chaque fois que de besoin, sur convocation du gouverneur.

2°) Le gouverneur convoque obligatoirement le conseil si la demande lui est faite par trois membres au moins.

3°) Les réunions du conseil ne sont valables que si tous les membres aient été régulièrement convoqués et que le gouverneur et cinq des membres au moins sont présents. A défaut de ce quorum, la réunion du conseil est reportée à une date ultérieure n'excédant pas deux jours ouvrés. Dans ce cas, les réunions du conseil ne sont valables qu'en présence du gouverneur et de quatre membres au moins.

4) Les membres du conseil, le gouverneur et le vice-gouverneur ne peuvent délibérer sur des questions auxquelles ils ont un intérêt personnel.

5°) Les membres du conseil ne peuvent mandater une personne pour se faire représenter aux réunions du conseil.

Art. 63 - Le conseil exerce les attributions suivantes :

1°) Il définit la stratégie et les politiques de la Banque centrale dans les domaines de la politique monétaire et de la stabilité financière,

2°) Il fixe les règles générales de placement des fonds propres de la banque centrale et de gestion des réserves de change en devises et en or et le suivi des modalités de leur application,

3°) Il crée, émet, retire et échange les billets de banque et les pièces de monnaie,

4°) Il détermine les caractéristiques de chaque catégorie de billets de banque et de pièces de monnaie ainsi que les signatures dont les billets de banque doivent être revêtus,

5°) Il fixe les taux d'intérêt et les commissions perçus sur les opérations de la banque centrale,

6°) Il approuve les avis consultatifs émis par la banque centrale en application de l'article 30 de la présente loi.

7°) Il détermine les catégories d'actifs que la banque centrale peut détenir, gérer ou céder aux fins de l'exercice de ses missions,

8°) Il fixe les conditions d'octroi d'assistances financières aux banques et aux établissements financiers dont la liquidité est affectée ou dont la solvabilité est douteuse ou ceux soumis à des mesures spécifiques de résolution,

9°) Il approuve le statut, le code de déontologie et le régime de rémunération du personnel de la banque centrale,

10°) Il délibère sur les conventions qui lui sont soumises par le gouverneur,

11°) Il institue des comités consultatifs au sein de la banque centrale et définit leur composition, leur compétence et les modes de leur fonctionnement,

12°) Il statue sur les opérations d'acquisition et d'aliénation d'immeubles,

13°) Il approuve les compromis et les transactions,

14°) Il arrête le budget annuel de la Banque centrale et en suit l'exécution et, y apporte, le cas échéant, en cours d'exercice, les modifications nécessaires,

15°) Il détermine les conditions et les modalités d'établissement et de clôture des comptes la banque centrale,

16°) Il arrête les états financiers, l'affectation du résultat et le rapport d'activité de la banque centrale,

17°) Il approuve l'organigramme de la Banque centrale et fixe les attributions des services,

18°) Il décide de l'établissement et de la fermeture des succursales de la banque centrale,

19°) Il décide, le cas échéant, le transfert du siège social de la Banque centrale en tout autre lieu,

20°) Il approuve le plan d'urgence pour assurer la sécurité des opérations de la banque centrale,

21°) Il fixe les règles régissant la passation des marchés de la banque centrale selon des procédures garantissant le respect des principes de transparence, de concurrence et d'égalité des chances.

Art. 64 :

1°) Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

2°) Sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres, les décisions du conseil suivantes :

a) la création, l'émission, le retrait ou l'échange des billets de banques et des pièces de monnaie,

b) l'affectation du résultat,

c) la détermination des conditions et modalités d'octroi des assistances financières mentionnées à l'article 19 de la présente loi.

Art. 65 :

1°) Il est dressé un procès-verbal pour chaque réunion du conseil.

2°) Les membres du conseil présents signent le procès-verbal qui est consigné dans le registre des délibérations du conseil.

3°) Le gouverneur et le vice-gouverneur sont habilités à signer des extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil et à les produire dans le cadre des opérations réalisées par la Banque centrale.

CHAPITRE III

CONTRÔLE SUR LA BANQUE CENTRALE

Art. 66 - Le conseil arrête le dispositif de contrôle interne de la banque centrale.

Art. 67 - Le conseil crée un comité permanent d'audit présidé par l'un des membres du conseil mentionnés au tiret 7 de l'article 57, dont parmi ses membres deux au moins du conseil d'administration autres que le gouverneur et le vice-gouverneur. Le comité est rattaché au conseil.

Le conseil fixe les attributions, la composition et les modes de fonctionnement du comité permanent d'audit.

Art. 68 - Les comptes de la banque centrale sont soumis à un audit externe réalisé par deux commissaires aux comptes parmi les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie.

Les commissaires aux comptes sont désignés par décision du conseil sur la base d'un appel d'offres. Le conseil fixe les honoraires des deux commissaires aux comptes.

Les deux commissaires aux comptes assurent, conformément à la nature de l'activité de la Banque centrale et à la législation en vigueur, les missions suivantes :

- vérifier la régularité et la sincérité des états financiers. A cette fin, ils évaluent les systèmes de contrôle interne et les procédures de divulgation des informations financières,

- vérifier les opérations d'inventaire relatives aux actifs de la Banque centrale,

- émettre un avis sur les états financiers et leur sincérité,

- convoquer le conseil en cas de constatation d'anomalies affectant la régularité des états financiers.

Art. 69 - Les deux commissaires aux comptes assistent aux séances du conseil réservées à la clôture et l'approbation des états financiers.

Le projet des états financiers est mis à la disposition des deux commissaires aux comptes un mois au moins avant la date de la séance.

Les deux commissaires aux comptes peuvent prendre connaissance de toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leurs missions. A cette fin, ils peuvent vérifier les livres, les caisses, les effets de commerce et les valeurs mobilières de la banque centrale et contrôler l'exactitude, la sincérité et la régularité des informations et des états financiers. Les commissaires aux comptes peuvent prendre connaissance, sur place, des procès-verbaux et des autres documents de la Banque centrale.

Art. 70 - Les deux commissaires aux comptes ne peuvent être liés à la banque centrale par aucune autre relation de quelque nature qu'elle soit.

Les dispositions du code des sociétés commerciales s'étendent aux commissaires aux comptes de la banque centrale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.

Art. 71 - Le chef du gouvernement peut désigner une commission pour exercer toute mission de contrôle ou d'enquête sur la banque centrale.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE PREMIER

EXEMPTIONS ET PRIVILEGES

Art. 72 - La banque centrale est soumise au régime fiscal de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

Art. 73 - Pour la réalisation des actifs nantis reçus en garantie de ses créances, la banque centrale peut procéder aux mesures suivantes, sauf dispositions plus favorables aux créanciers nantis prévues par la loi :

1°) A défaut de remboursement à l'échéance des sommes qui lui sont dues, la banque centrale peut, quinze jours après une sommation signifiée au débiteur par huissier de justice, et nonobstant toute opposition, procéder à la vente des actifs objet de nantissement, en vue du recouvrement intégral des sommes dues en principal, intérêts, commissions et frais, sans préjudice des autres poursuites qui pourraient être exercées contre le débiteur.

2°) La vente des actifs objet de nantissement a lieu par voie d'ordonnance sur requête du président du tribunal de première instance de Tunis 1, sur demande de la banque centrale et sans qu'il y ait lieu de citer le débiteur.

3°) La vente des valeurs mobilières et des droits qui y sont rattachés, émis par une société faisant appel public à l'épargne, a lieu dans l'un des marchés de la bourse.

Pour les valeurs mobilières, les parts sociales et les droits qui y sont rattachés, émis par les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, il est procédé à leur vente aux lieu, jour et heure fixés par le juge, qui commet à cet effet un intermédiaire. Le juge détermine le délai de publication et ses modalités.

Toutefois, les valeurs mobilières et les droits qui y sont rattachés, émis par les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, peuvent faire l'objet de vente à la demande des offreurs ou des demandeurs intéressés par les avantages du marché, et ce, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 71 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, relative à la réorganisation du marché financier.

4°) La banque centrale est désintéressée de sa créance en principal, intérêts, commissions et frais, directement et sans recours à d'autres procédures, sur le produit de la vente.

Art. 74 - Le gouvernement assure la sécurité et la protection du siège et des succursales de la banque centrale et met à sa disposition gratuitement les agents de sécurité nécessaires pour assurer le transport de fonds et de valeurs.

Art. 75 - Sont insaisissables, les avoirs, les titres, les métaux précieux et les actifs détenus par la banque centrale à titre de garantie de ses opérations.

Art. 76 - En cas de manquement ou de fautes intentionnelles ou de fautes lourdes, la responsabilité civile de la banque centrale, celle des membres de ses organes, celle de ses agents et des personnes qui concourent à l'accomplissement de ses missions, peut être engagée en raison :

- des décisions qu'ils prennent ou qu'ils refusent de prendre,

- de leurs actes dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

La banque centrale est tenue de protéger ses agents contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La banque centrale, conformément aux conditions prévues à l'alinéa précédent, est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées. Elle dispose, aux mêmes fins, d'un droit d'action directe qu'elle peut exercer par voie de constitution de partie civile.

CHAPITRE II

COMPTES ANNUELS

Art. 77 - L'exercice comptable et les états financiers de la banque centrale sont clôturés et arrêtés le 31 décembre de chaque année.

La comptabilité est tenue conformément aux normes comptables en vigueur, adaptées à la particularité de l'activité de la banque centrale.

Art. 78 :

1°) Les produits nets, déduction faite des charges, amortissements et provisions constituent les bénéfices.

2°) Sur ces bénéfices, il est prélevé quinze pour cent au profit de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint la moitié du capital. Il reprend son cours si la réserve n'atteint pas cette proportion.

3°) Le conseil affecte les dotations nécessaires à toutes autres réserves générales ou spéciales. Le solde restant des bénéfices est versé à la Trésorerie générale de l'Etat.

4°) Les réserves précitées peuvent être affectées à des augmentations de capital conformément aux conditions mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 5 de la présente loi.

5°) Les plus-values latentes qui résultent de la réévaluation des actifs et passifs nets en devises et or, doivent être inscrites dans un compte de réévaluation indisponible. Cette opération ne peut donner lieu à aucun versement de ces plus-values latentes à la Trésorerie générale de l'Etat.

6°) Si les comptes annuels se soldent par une perte, celle-ci est imputée sur les réserves constituées en application de l'alinéa 3 ci-dessus, et, le cas échéant, sur la réserve légale.

Si les réserves ne permettent pas de couvrir intégralement la perte, le reliquat qui subsiste est couvert par la trésorerie générale de Tunisie, à condition que la banque centrale présente au ministre chargé des finances, un rapport indiquant l'origine et les causes de la perte.

Art. 79 - Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, le gouverneur remet au Président de la République, au président de l'assemblée des représentants du peuple et au chef du gouvernement les états financiers accompagnés du rapport des deux commissaires aux comptes. Ces documents sont publiés au Journal officiel de la République tunisienne et sur le site web de la banque centrale.

CHAPITRE III

DEVOIR DE REDEVABILITE ET DROIT D'ENQUETE

Art. 80 :

1) La banque centrale établit un rapport annuel indiquant l'exercice de ses missions en matière de politique monétaire, de contribution à la stabilité financière et de supervision des banques et des établissements financiers. Le gouverneur remet le rapport au Président de la République, au président de l'assemblée des représentants du peuple et au chef du gouvernement dans un délai n'excédant pas le 30 juin de l'année suivante.

2) l'assemblée des représentants du peuple, à sa demande ou à l'initiative du gouverneur, peut auditionner le gouverneur pour témoigner ou répondre aux questions relatives à la situation économique et financière du pays et à l'activité de la banque centrale ainsi que toutes questions liées à ses attributions, et ce, au moins une fois tous les six mois.

Le gouverneur soumet à l'assemblée des représentants du peuple les données et indicateurs quantitatifs et qualitatifs relatives à l'exécution de ses missions mentionnées à l'article 8 de la présente loi.

Art. 81 - La banque centrale adresse tous les dix jours, au ministre chargé des finances, une situation générale de ses comptes et en assure la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 82 - Le conseil établit, tous les deux mois, un communiqué sur la situation financière et économique, dans lequel il annonce les mesures prises pour la conduite et la mise en œuvre de la politique monétaire et la contribution à la stabilité financière. Ce communiqué est publié sur le site Web de la banque centrale et dans deux journaux quotidiens dont l'un au moins est d'expression arabe.

Art. 83 - La banque centrale établit les statistiques relatives à la monnaie, au crédit, à la balance des paiements et à la position extérieure globale.

A cette fin, la banque centrale peut collecter les données statistiques qui s'y rattachent, auprès des banques et établissements financiers, des établissements publics et des entreprises publiques ainsi qu'auprès de toutes autres personnes physiques ou morales. Ceux-ci sont tenus de répondre, avec exactitude aux questionnaires et aux enquêtes statistiques, et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La banque centrale est tenue de conclure des conventions de coopération et d'échange de données avec les organismes publics en charge de l'activité statistique.

Art. 84 - Les données statistiques recueillies sont couvertes par le secret professionnel absolu. En cas d'infraction, les sanctions prévues par la législation pénale sont applicables.

Est passible des peines prévues par la loi relative au système national de la statistique quiconque refuse de communiquer les données statistiques demandées par la banque centrale ou lui déclare des informations incomplètes ou inexactes ou accuse un retard dans leur communication dans les délais qui lui ont été impartis.

Les infractions sont constatées conformément à la législation énoncée à l'alinéa précédent à la demande faite par la Banque centrale au ministère de tutelle du secteur de la statistique.

TITRE V

COMITE DE SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE ET DE GESTION DES CRISES FINANCIERES

Art. 85 - Il est créé, auprès de la banque centrale un comité de surveillance macro-prudentielle et de gestion des crises financières, désigné par la présente loi par « comité de surveillance macro-prudentielle ».

Sa mission consiste à :

- émettre des recommandations portant sur les mesures devant être prises par les autorités de régulation du secteur financier et leur application en vue de la contribution à la stabilité du système financier dans son ensemble, consistant notamment en le renforcement de la solidité du système financier, la prévention de la survenance de risques systémiques et la limitation des effets d'éventuelles perturbations sur l'économie.

- coordonner les mesures relatives à la gestion des crises financières.

Art. 86 - Le comité de surveillance macro prudentielle est composé :

- du gouverneur de la banque centrale,
- d'un représentant du ministère chargé des finances,
- du président du conseil du marché financier,
- du président du comité général des assurances,
- du directeur général de l'autorité de contrôle de la micro-finance.

Art. 87 :

Le comité de surveillance macro prudentielle est présidé par le gouverneur de la banque centrale.

Le président convoque le comité à se réunir une fois au moins tous les six mois et chaque fois que les circonstances l'exigent ou à la demande de trois de ses membres.

La banque centrale assure le secrétariat du comité de surveillance macro prudentielle.

Le comité de surveillance macro prudentielle fixe son règlement intérieur.

Art. 88 :

1°) Il est interdit aux membres du comité de surveillance macro prudentielle ainsi qu'aux personnes qui concourent à l'accomplissement de ses missions de divulguer les secrets dont ils ont eu connaissance en raison de l'exercice de leurs fonctions.

Est puni des peines prévues par l'article 254 du code pénal quiconque contrevient aux dispositions du précédent alinéa.

2°) Le comité de surveillance macro prudentielle peut conclure des accords de coopération avec les autorités étrangères compétentes dans le domaine de la surveillance macro-prudentielle.

Art. 89 - Les recommandations du comité de surveillance macro-prudentielle sont prises à la majorité de ses membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 90 - Le comité de surveillance macro prudentielle peut publier ses recommandations. Il doit tenir informé l'assemblée des représentants du peuple de ses activités.

Art. 91 - Les autorités de régulation du secteur financier et du secteur des assurances sont chargées, chacune dans son domaine de compétence, de la mise en œuvre des recommandations émises par le comité de surveillance macro prudentielle.

Art. 92 - Les autorités de régulation du secteur financier et du secteur des assurances informent le comité de surveillance macro prudentielle des mesures qu'elles envisagent de prendre pour mettre en œuvre ses recommandations.

Dans le cas où les autorités intéressées n'appliquent pas les recommandations, elles sont tenues d'informer le comité de surveillance macro prudentielle, par avis motivé justifiant les motifs de retard ou de refus d'appliquer les recommandations.

TITRE VI

OBSERVATOIRE DE L'INCLUSION FINANCIERE

Art. 93 - Il est institué auprès de la banque centrale un observatoire dénommé « observatoire de l'inclusion financière » ayant pour objectifs l'évaluation et le suivi de l'évolution d'accès aux services financiers en Tunisie.

Art. 94 - L'intervention de l'observatoire couvre toutes les données relatives à l'accès et l'utilisation des informations financières et non financières ainsi que les données relatives à la qualité des services financiers et leur effet dans l'amélioration des conditions de vie de la classe qui n'est pas en mesure d'accéder à ces services.

L'observatoire est chargé notamment :

- de la collecte des données et des informations relatives à l'accès aux services financiers et leur exploitation et la mise en place à cette fin d'une base de données,

- du suivi de la qualité des prestations de services fournies par les établissements exerçant dans le secteur financier, notamment sur le plan de satisfaction des besoins de la clientèle,

- d'informer et de renseigner sur les services et produits financiers et leur coût,

- d'établir des indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer le coût des services financiers et leur degré de satisfaction de la clientèle et le degré d'inclusion financière,

- d'émettre des recommandations aux établissements exerçant dans le secteur financier et aux médiateurs bancaires dans la limite des attributions de l'observatoire,

- d'examiner les rapports des médiateurs bancaires et d'établir un rapport annuel sur la médiation bancaire.

- de réaliser des études sur les services financiers et leur qualité et d'organiser des consultations sectorielles à cet effet,

- d'aider le gouvernement dans l'élaboration des politiques et programmes visant à promouvoir le champ de l'inclusion financière,

L'observatoire peut dans le cadre de l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, collecter toute information servant à son activité. Il peut aussi conclure des conventions d'échange d'informations avec les différents organismes publics intéressés et les autorités de régulation en vue de réaliser ses objectifs.

La liste des administrations et établissements intéressés par l'intervention de l'observatoire est fixée par décret gouvernemental.

Art. 95 - Sont alloués au profit de l'observatoire de l'inclusion financière les crédits nécessaires à l'exécution de ses missions. Ces crédits sont imputés sur le budget de la banque centrale.

Art. 96 - La composition et les règles d'organisation et de fonctionnement de l'observatoire sont fixées par décret gouvernemental.

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 97 - Les dispositions de l'article 37 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2019.

Art. 98 - Pour le gouverneur et le vice-gouverneur exerçant leurs fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les durées des mandats visées aux articles 46 et 52 de la présente loi, sont décomptées à partir de la date de publication de l'arrêté républicain relatif à la nomination de chacun d'eux.

Art. 99 - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment, la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la Banque centrale de Tunisie, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et la loi n°58-110 du 18 octobre 1958, portant fixation du capital de la banque centrale de Tunisie.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 25 avril 2016.

Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi

instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi

Décision de l'Instance provisoire du contrôle de la constitutionnalité des projets de loi n° 2016-1 (version révisée 2) du 22 avril 2016, relative au projet de loi relatif au conseil supérieur de la magistrature ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Le texte est publié uniquement en langue arabe.

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Par décret gouvernemental n° 2016-518 du 22 avril 2016.

Monsieur Belgacem Tayaa est nommé membre représentant des directeurs des établissements d'information publique à la commission chargée de l'octroi de la carte nationale de journaliste professionnel, en remplacement de Monsieur Mustapha Letaïef.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret gouvernemental n° 2016-519 du 28 avril 2016, fixant les conditions de création et de fonctionnement de la caisse spéciale de consignation des fonds perçus ou recouverts pour les comptes des clients d'avocats.

Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la justice,
Vu la constitution et notamment son article 105,
Vu le code de commerce promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, ensemble les textes qui l'on modifié ou complété,
Vu la loi n° 98-65 du 20 juillet 1998, relative aux sociétés professionnelles d'avocats,
Vu le décret-loi n° 2011-79 du 20 août 2011, portant organisation de la profession d'avocat notamment son article 42,
Vu le décret-loi n° 2011-85 du 13 septembre 2011, portant création de la « caisse des dépôts et consignations »,
Vu le décret n° 2008-355 du 11 février 2008, relatif à l'organisation et au fonctionnement de la caisse de prévoyance et de retraite des avocats,
Vu le décret n° 2014-764 du 29 janvier 2014, fixant les conditions et procédures du ministère d'avocats pour représenter les organismes publics auprès des tribunaux et instances judiciaires, administratives, militaires, de régulation et arbitrales,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les conditions de création et de gestion de la caisse spéciale de consignation des fonds perçus ou recouverts pour le compte des clients d'avocats ou leurs ayants droits.

Le conseil de l'ordre national des avocats entreprend tous les actes et procédures légales, administratives, financières, techniques et matérielles indispensables à la création, l'organisation et le fonctionnement de la caisse spéciale de consignation des fonds perçus ou recouverts des clients d'avocats ou leurs ayants droits, ci-après dénommée « la caisse ».

L'organigramme des services de la caisse est fixé par le règlement intérieur.

Art. 2 - La caisse est chargée de la conservation des fonds perçus ou recouverts consignés par l'avocat au profit de ses clients ou leurs ayants droits, dans les cas prévus par le présent décret gouvernemental.

La caisse a notamment pour objet de :

- conserver les droits des clients et des avocats en vue de recouvrer leurs avoirs,
- garantir la transparence des transactions financières liées aux fonds des clients ou leurs ayants droits,
- améliorer la performance professionnelle des avocats, et le développement de la profession d'avocat,
- soutenir les efforts pour aider les justiciables à l'accès à la justice.

Art. 3 - La caisse procède, en vertu d'un accord avec un établissement bancaire tunisien, sélectionné conformément aux règles de la concurrence et de la transparence, à l'ouverture d'un compte général et commun au nom de la caisse pour dépôt et paiement des fonds.

Le compte de dépôt et de paiement est divisé en compte client pour chaque avocat ou société professionnelle d'avocat.

Les comptes clients peuvent être divisés en sous-compte pour chaque dossier relatif à chaque client.

Chaque avocat ou société professionnelle d'avocat est tenu d'ouvrir un compte client-unique dérivé du compte bancaire de la caisse.

Il est interdit de procéder à des virements entre comptes relatifs aux dossiers. Le solde de ces comptes doit être toujours créditeur et il sera procédé, le cas échéant, à la clôture du sous-compte en cas de paiement des avoirs de l'avocat et de son client.

Chapitre II

L'organisation administrative

Art. 4 - La caisse est administrée par un conseil d'administration présidé par le bâtonnier de l'ordre national des avocats et comprenant les autres membres dudit ordre.

Le président du conseil peut inviter toute personne dont l'avis est jugé utile pour l'une des questions inscrites à l'ordre du jour des travaux du conseil d'administration.

Art. 5 - Le bâtonnier est le représentant légal de la caisse.

Art. 6 - Le conseil d'administration est notamment chargé :

- d'élaborer le règlement intérieur de la caisse,
- de prendre les mesures et procédures pratiques relatives au dépôt des fonds perçus ou encaissés au profit des clients ou leurs ayants droits, conformément à l'article 42 du décret-loi n° 2011-79 du 20 août 2011, portant organisation de la profession d'avocat.
- d'arrêter le budget de gestion et d'investissement de la caisse,
- d'assurer le suivi de la gestion administrative et financière de la caisse,
- d'accomplir les opérations d'investissement et de placements financiers,
- d'approuver les recrutements, nominations, conventions et contrats relatifs aux attributions de la caisse.

Art. 7 - Le conseil d'administration se réunit une fois tous les trois mois, ou chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son président pour délibérer sur les questions relevant de ses attributions et inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance, à tous les membres du conseil.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d'administration.

Art. 8 - Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux consignés dans un registre spécial tenu au siège de la caisse et cosigné par le président du conseil d'administration et par un membre dudit conseil.

Le président et deux membres du conseil d'administration au moins, signent des copies ou des extraits des procès-verbaux pour être opposables aux tiers.

Les procès-verbaux du conseil d'administration sont établis dans un délai de dix jours suivant la réunion du conseil et sont mis à la disposition des avocats pour consultation.

Art. 9 - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres.

A défaut du quorum lors de la première réunion, le conseil se réunit dans les quinze jours qui suivent, et ce, quelque soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents, et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les fonctions des membres du conseil d'administration sont exercées gratuitement. Toutefois, ils ont droit au remboursement des frais dûment justifiés qu'ils ont supporté dans leur déplacement dans le cadre de leurs fonctions au profit de la caisse.

Art. 10 - Il est interdit au membre du conseil d'administration de déléguer ses prérogatives et de s'absenter aux réunions du conseil, sauf en cas d'empêchement et dans la limite de deux fois par an.

En cas d'absence du président, le conseil d'administration est présidé par le membre le plus âgé.

Art. 11 - Le directeur exécutif est chargé de la gestion administrative et financière de la caisse et exerce ses fonctions sous l'autorité et la supervision du conseil d'administration.

Il est notamment chargé :

- d'élaborer le budget annuel de la caisse,
- d'élaborer les états financiers et les fixer,
- d'élaborer le rapport annuel de gestion,
- d'accomplir toutes les tâches qui lui sont assignées par le conseil d'administration.

Le directeur exécutif est recruté parmi les personnes compétentes et qualifiées en matière de gestion administrative, financière et technique, sur dossier et conformément aux règles de la concurrence et de la transparence.

Art. 12 - L'unité d'audit interne est chargée d'élaborer un manuel de diagnostic et de contrôle interne des procédures administratives, financières et comptables pour garantir la sécurité, la loyauté, la transparence des transactions et documents financiers et de leur conformité aux lois en vigueur.

Elle est notamment chargée de :

- procéder à des missions d'examen, de contrôle et d'élaboration des rapports périodiques à cet effet qui seront soumis au conseil d'administration,
- informer le conseil de l'ordre de tout ce qui peut constituer un danger pour les intérêts de la caisse, des avocats adhérents et de leurs clients et ce immédiatement après en avoir eu connaissance,
- élaborer un rapport annuel spécial sur la gestion administrative et financière joint au rapport annuel de gestion, qui sera soumis à l'approbation du conseil d'administration.

L'unité d'audit interne est gérée par une personne compétente et qualifiée en audit administratif et financier, recrutée sur dossier et conformément aux règles de la concurrence et de la transparence.

La composition et le fonctionnement de l'unité d'audit interne est fixé par le règlement intérieur.

Art. 13 - La gestion de la caisse fait l'objet d'un contrôle annuel, conformément à la législation en vigueur, par deux experts spécialisés en comptabilité et en gestion inscrits à l'ordre des experts comptables de Tunisie, désignés par le conseil d'administration conformément aux règles de la concurrence et de la transparence, pour une période de trois ans, non renouvelable à condition qu'ils ne soient pas les mêmes personnes désignées dans la même période pour le contrôle de la gestion de la caisse de prévoyance et de retraite des avocats.

La caisse adresse au ministère chargé des finances, avant fin juillet de chaque année comptable, une copie du rapport des deux experts, une copie du rapport du contrôle interne, un extrait sur la situation de la caisse, des placements financiers et des procès-verbaux du conseil d'administration.

Chapitre III

L'organisation financière

Art. 14 - Les ressources de la caisse se composent :

- des recettes provenant des intérêts légaux résultant du retard dans le dépôt par l'avocat des fonds perçus ou recouverts, et qui seront calculés selon le taux d'intérêt commercial en vigueur à compter du premier jour du retard,
- des intérêts découlant du dépôt des fonds perçus ou recouverts pour le compte des clients sur les comptes des fonds,
- des contributions des avocats et leurs cotisations dans les projets collectifs dans le cadre des conventions avec les établissements de crédits ou d'assurances ou autres,
- des dons et des aides autorisés en application de la législation en vigueur,
- de la totalité des produits des placements financiers des fonds de la caisse.

Art. 15 - Les fonds de la caisse seront dépensés notamment comme suit :

- les dépenses de la gestion administrative et financière et du fonctionnement quotidien de la caisse,
- les diverses prestations allouées aux avocats en exercice dans le cadre de la promotion professionnelle et sociale des avocats, et l'appui à la formation continue supervisée par l'ordre national des avocats en collaboration avec l'institut supérieur de la profession d'avocat, et ce, dans la limite des ressources disponibles.

Art. 16 - La caisse est soumise à une gestion financière indépendante de celle de l'ordre national des avocats.

La comptabilité de la caisse est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale.

Art. 17 - L'année financière et comptable commence le premier janvier de l'année et se termine le 31 décembre de la même année.

Chapitre IV

Des procédures de dépôt des fonds perçus ou recouverts

Art. 18 - L'avocat doit s'acquitter des fonds perçus ou recouverts au profit de ses clients ou leurs ayants droits dans un délai d'un mois à compter de la date d'encaissement.

En cas d'empêchement, pour causes matérielles ou juridiques indépendantes de sa volonté, l'avocat doit déposer ces fonds au profit de ses clients sur le compte de dépôt et de paiement dans un délai de six jours de l'expiration dudit délai. Il doit informer son client ou son ayant droit de cette opération par tous moyens laissant une trace écrite. A défaut, il est redevable des intérêts légaux au profit de la caisse, nonobstant toutes poursuites disciplinaires.

L'avocat doit, en outre, consigner les fonds jugés ou ceux de ses clients mis sous tutelle ou mineurs et de les déposer sur le compte de dépôt et de paiement dans un délai de six jours ouvrables de la date d'encaissement. Il doit informer les personnes concernées de cette opération par tous moyens laissant une trace écrite. A défaut, il est redevable des intérêts légaux au profit de la caisse, nonobstant toutes poursuites disciplinaires.

Il doit, également, déposer la totalité des fonds, que la législation l'oblige à consigner à la caisse ou les fonds déposés ou consignés par ses clients entre ses mains à l'occasion de tout acte juridique relevant de sa profession d'avocat.

L'avocat peut déposer la totalité des fonds perçus ou recouverts au profit de ses clients ou de leurs ayants droits directement après l'encaissement dans le compte client en vue de les désintéresser et ce dans un délai d'un mois à compter de la date d'encaissement, en respectant l'obligation de diligence prévue par l'article 42 du décret-loi organisant la profession d'avocat.

L'avocat peut avant le dépôt déduire ses honoraires convenus par écrit ou fixés par la loi, soit les retirer de la caisse après dépôt.

Art. 19 - L'avocat doit accompagner chaque opération de dépôt par une notification à l'établissement bancaire comprenant, le nom du client bénéficiaire de ces fonds, la nature de l'acte juridique ou judiciaire effectué et toutes les mentions obligatoires conformément au règlement intérieur de la caisse. L'agence bancaire est tenue de télécharger cette notification par voie électronique dans son système informatique commun avec la caisse.

Une copie de dépôt et de la notification doit être adressée à la caisse dans un délai de six jours à partir de la date de dépôt, par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 20 - La caisse doit enregistrer toute opération de dépôt sur un compte de dépôt et de paiement de manière régulière sur un registre numéroté et sur le système informatique de la caisse.

Art. 21 - La caisse doit désintéresser les clients d'avocats ou leurs ayants droits bénéficiaires des fonds déposés sur le compte de dépôt et de paiement moyennant un chèque ou un virement tirés sur un établissement bancaire traitant avec la caisse, et ce, dans un délai maximum d'un mois à partir de l'envoi d'un ordre de paiement émis par l'avocat concerné au profit du client ou de ses ayants droits selon un modèle de paiement ou de virement mis à la disposition des avocats par la caisse.

La caisse est tenue de payer le client de l'avocat en retirant les fonds déposés du compte client sans condition de la signature de l'avocat sur l'ordre de paiement et ce dans le cas de refus de l'avocat de délivrer à son client l'ordre de paiement.

Dans le cas où la caisse refuse le paiement, les clients ou leurs ayants droits, peuvent demander au juge compétent par le moyen d'une ordonnance sur requête d'ordonner le retrait des fonds déposés pour son compte.

Il est interdit à la caisse de s'opposer au paiement des chèques sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur.

Le principal des fonds déposés reste dans les comptes - clients jusqu'à leur encaissement par les bénéficiaires.

Art. 22 - Les fonds déposés dans la caisse sont soumis aux procédures de traitement comptable par le moyen d'un programme informatique garantissant le contrôle, la sécurité et la transparence des opérations et des informations financières.

Chapitre V

Dispositions diverses

Art. 23 - Le conseil d'administration et les agents de la caisse sont soumis à l'obligation de secret professionnel dans tous les actes.

Art. 24 - L'ordre national des avocats est chargé de signer une convention avec un établissement bancaire, d'ouvrir un compte pour la caisse, de publier le règlement intérieur dans le Journal Officiel des annonces légales de même que sur son site électronique officiel et d'entamer les procédures de dépôt des fonds dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.

Art. 25 - Le ministre de la justice et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 avril 2016.

Le Chef du Gouvernement
Habib Essid

Pour Contreseing
Le ministre de la justice
Omar Mansour
Le ministre des finances
Slim Chaker

Arrêté du ministre de la justice du 22 avril 2016, portant fixation du plafond du ministère d'avocats pour présenter les organismes publics.

Le ministre de la justice,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 98-65 du 20 juillet 1998, relative aux sociétés professionnelles d'avocats,

Vu le décret-loi n° 2011-79 du 20 août 2011, portant organisation de la profession d'avocat,

Vu le décret n° 2014-764 du 28 janvier 2014, fixant les conditions et procédures du ministère d'avocats pour représenter les organismes publics auprès des tribunaux et instances judiciaires, administratives, militaires, de régulation et arbitrales et spécialement l'article 11,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-271 du 2 mars 2016, portant création du ministère de la fonctions publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption et lui rattachant des structures.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe le plafond du nombre des organismes publics attribué à chaque avocat ou société d'avocats en application de l'article 11 du décret n° 2014-764 du 28 janvier 2014, fixant les conditions et procédures du ministère d'avocats pour représenter les organismes publics auprès des tribunaux et instances judiciaires, administratives, militaires, de régulation et arbitrales.

Art. 2 - Sous réserve de l'application des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté, ne peut être attribué à un avocat candidat ou à une société d'avocats qu'un seul organisme public durant la période du mandat prévue par l'article 9 du décret n° 2014-764 du 28 janvier 2014 mentionné à l'article susvisé.

Pour les sociétés d'avocats, les mandats seront attribués au nom du représentant légal de la société concernée.

Art. 3 - En outre du mandat prévu à l'article 2 du présent arrêté, l'avocat ou la société d'avocats, peut aussi représenter un parmi les organismes publics suivants :

- les établissements publics n'ayant pas un caractère administratif prévus à l'article 33 (7) de la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations et entreprises publiques,

- les centres techniques dans les secteurs industriels au sens de la loi n° 94-123 du 28 novembre 1994,

- les groupements interprofessionnels dans le secteur agricole et agro-alimentaire au sens de la loi n° 93-84 du 26 juillet 1993, telle que modifiée par la loi n° 2005-16 du 16 février 2005,

- les collectivités locales au sens de la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales et l'ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée.

Art. 4 - Le plafond global estimatif des honoraires de toute la durée du ministère d'un seul avocat ou d'une seule société d'avocats est fixé à un montant de cent milles dinars sans considération de la taxe sur la valeur ajoutée.

Ledit montant est augmenté de dix pour cent (10%) chaque deux ans à compter de l'année suivant l'année de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Cette augmentation est applicable aux nouvelles affaires. Elle n'est pas applicable pour les affaires en cours en date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5 - Les organismes publics, visés à l'article 3 du présent arrêté, procèdent à l'information de la commission créée en vertu de l'article 7 du décret n° 2014-764 chaque fois qu'ils font recours au ministère d'un avocat, et ce, dans un délai ne dépassant pas trente jours à partir de la date du ministère de l'avocat.

Art. 6 - Au cas où un avocat ou une société d'avocats est candidat à plus d'un organisme public, la haute instance de la commande publique fait recours pour la répartition des avocats au critère de l'antériorité de la publication de l'appel d'offres.

Art. 7 - L'avocat ou la société d'avocats ne peut se porter candidat pour un nouveau mandat de l'organisme public qu'après l'expiration d'une période de trois années fixée par le décret n° 2014-764 du 28 janvier 2014 susvisé.

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 1^{er} juin 2016.

Tunis, le 22 avril 2016.

Le ministre de la justice

Omar Mansour

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Arrêté du ministre de la justice et du ministre du commerce du 22 avril 2016, portant fixation des honoraires des avocats représentant les organismes publics.

Le ministre de la justice et le ministre du commerce

Vu le code des sociétés commerciales promulguée par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, promulgué par la loi en date du 3 novembre 2000, tel que modifié et complété par les lois ultérieures et notamment son article 200,

Vu le décret-loi n° 2011-79 du 20 août 2011, relatif à la profession d'avocat,

Vu le décret n° 2014-764 du 28 janvier 2014, fixant les conditions et procédures du ministère d'avocats pour représenter les organismes publics auprès des tribunaux et instances judiciaires, administratives, militaires, de régulation et arbitrales et notamment l'article 10,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics et notamment son article 93,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrêtent :

Article premier - Le présent arrêté fixe les honoraires dus aux avocats chargés de représenter les organismes publics auprès des tribunaux et d'instances judiciaires, administratives, militaires, de régulation et arbitrales.

Art. 2 – Sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent arrêté et sans égard à la taxe sur la valeur ajoutée, les honoraires relatifs à la représentation des organismes publics auprès des tribunaux et instances judiciaires, administratives, militaires, de régulation et arbitrales sont fixés comme suit :

Le tribunal	Nature de l'affaire	Les honoraires hors TVA
Tribunal cantonal	Civile/pénale	500 D
	Ordonnance sur requête/ injonction de payer	200D
	Action en référé	350D
Tribunal de première instance	Civile /commerciale/fiscale	800D
	Appel des jugements civils cantonaux /correctionnels/sécurité sociale	700D
	Correctionnelle/instruction (tribunaux judiciaires et militaires)	700D
	Criminelle (tribunaux judiciaires et militaire)	900D
	ordonnance sur requête /injonction de payer	250D
	Prud'homme/sécurité sociale/référé	500D
Cour d'appel	Civile/commerciale/fiscale	900D
	Correctionnelle/chambre d'accusation (tribunaux judiciaires et militaires)	800D
	Criminelle (judiciaires et militaires)	1000 D
	Action en sursis à l'exécution/prud'homme/référé	700 D
Cour de cassation	Toutes les actions	1500D
Tribunal foncier	Action en enregistrement et de mise à jour des titres fonciers	1000 D
	Toutes les autres actions	1500 D
Le tribunal administratif	Première instance (premier degré)	1000 D
	Appel	1200 D
	cassation	1500 D
	Référé et suspension à l'exécution	700 D

Art. 3 - Les honoraires découlant de la représentation des organismes publics auprès des instances, administratives, de régulation et arbitrales et des tribunaux étrangers sont soumis à un accord écrit passé entre les deux parties préalablement approuvé, et ce, suivant les cas, conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et réglementations régissant l'exercice de la tutelle sur les établissements et entreprises publics.

Lors de la fixation des honoraires mentionnés au paragraphe précédent, l'organisme public prend en considération la complexité du dossier y compris, le cas échéant, les frais des missions à l'étranger et la composition idéale de l'équipe intervenante à pourvoir afin d'assurer les meilleures conditions pour régler le litige, outre la durée approximative pour y parvenir.

Les organismes publics sont tenus, dans un délai maximum de trente jours, d'informer l'instance créée en vertu de l'article 7 du décret n° 2014-764 du 28 janvier 2014 susvisé, de la décision du mandat de l'avocat et ses honoraires.

Art. 4 - Au cas où une affaire arbitrale a exigé le recours aux juridictions compétentes, les honoraires seront fixés, d'une manière accumulative, selon la nature de l'affaire et le degré de juridiction conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté.

Art. 5 - Tout en se conformant aux obligations de diligence, d'intégrité et de conseil et en vertu d'un accord écrit et préalable conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à la tutelle des établissements et entreprises publics, les organismes publics peuvent attribuer à l'avocat désigné des missions spécifiques et ce, au cas où le dossier exige d'effectuer au préalable des actes d'assainissement ou de redressement de certaines situations juridiques nécessaires pour garantir les droits de l'organisme public ou pour exécuter un mandat.

Les honoraires des actes spécifiques ne sont pas pris en considération dans le calcul de la totalité des honoraires agréés pour fixer le plafond global au sens de l'article 11 du décret n° 2014-764 du 28 janvier 2014 susvisé.

La fixation des honoraires des missions spécifiques peut être évaluée en lien avec l'obligation de résultat sous réserve de le faire avec précision et clarté dans la convention conclue à cet effet entre les deux parties.

Art. 6 - Au cas où le dossier exige de l'avocat désigné, pour exécuter un mandat, de se déplacer hors du lieu de son bureau pour une distance de plus de 30 kilomètres, il bénéficie outre les horaires indiqués à l'article 2 du présent arrêté, des frais de déplacement afférent.

Les dits frais sont calculés sur la base d'une tarification kilométrique à raison de 500 millimes par kilomètre, sans prendre en considération la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 7 - Les honoraires fixés en vertu des dispositions des articles 2 et 4 du présent arrêté ne comprennent pas les montants représentant la restitution des dépenses avancées par l'avocat au profit de l'organisme public pour exécuter la convention de représentation.

Art. 8 - Les honoraires sont rémunérés sur la base d'une facture présentée à cet effet par l'avocat concerné. Ce dernier est tenu de présenter, avant le règlement, ce qui justifie la régularisation de sa situation ainsi que celle de ses stagiaires auprès de la caisse nationale de sécurité sociale et la caisse de prévoyance et de retraite des avocats. Il est tenu, en outre, de présenter à l'organisme public concerné une copie légale de la quittance du règlement des frais de l'assurance de la responsabilité civile pour l'année financière en cours.

Sans préjudice des dispositions de l'article 110 bis du code des droits et procédures fiscales, le règlement s'effectue selon les étapes suivantes :

(a)- 10% à la réquisition,

(b)- Le reste est versé à la fin de la mission accomplie au stade auquel a été désigné l'avocat concerné.

Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le 22 avril 2016.

Le ministre de la justice

Omar Mansour

Le ministre du commerce

Mohsen Hassen

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 29 avril 2016, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax au titre de l'année 2016.

Le ministre de la santé et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, tel que modifiée par le décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,

Vu le décret n° 2009-772 du 28 mars 2009, fixant le statut particulier du corps des médecins hospitalo-universitaires, tel que complétée par le décret n° 2009-3353 du 9 novembre 2009,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de la santé publique du 12 août 2009, portant organisation du concours sur épreuves pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine.

Sur proposition du ministre de la défense nationale.

Arrêtent :

Article premier - Un concours sur épreuves est ouvert à Tunis, le 2 juin 2016 et jours suivants, pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine pour les facultés de médecine de Tunis, Sousse, Monastir et Sfax, dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé du 12 août 2009.

Art. 2 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Tunis, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

ANESTHESIE REANIMATION	6 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Bizerte et un pour les besoins de l'hôpital de Nabeul
MEDECINE D'URGENCE	3 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Zaghouan
OPHTALMOLOGIE	4 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital des Forces de Sécurité Intérieure de la Marsa
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE	2 Postes
CHIRURGIE NEUROLOGIQUE	1 Poste
PSYCHIATRIE	2 Postes
MEDECINE DE TRAVAIL	1 Poste
PEDIATRIE OPTION NEONATOLOGIE	1 Poste
PEDIATRIE	4 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Bizerte
GYNECOLOGIE –OBSTETRIQUE	6 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Menzel Temime et un pour les besoins de l'hôpital de Nabeul et un pour les besoins de l'hôpital de Jendouba
REANIMATION MEDICALE	3 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Zaghouan
MEDECINE INTERNE	4 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Nabeul et un pour les besoins de l'hôpital de Bèja

IMAGERIE MEDICALE	5 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Bizerte et un pour les besoins de l'hôpital de Nabeul
HEMATOLOGIE CLINIQUE	1 Poste
NEPHROLOGIE	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital du Kef
DERMATOLOGIE	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Bèja
ENDOCRINOLOGIE	1 Poste
NUTRITION ET MALADIES NUTRITIONNELLES	1 Poste
CARDIOLOGIE	3 Postes
PNEUMOLOGIE	2 Postes
RHUMATOLOGIE	2 Postes
GASTRO-ENTEROLOGIE	3 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Nabeul
NEUROLOGIE	1 Poste
CARCINOLOGIE MEDICALE	1 Poste
RADIODTHERAPIE CARCINOLOGIQUE	1 Poste
CHIRURGIE GENERALE	5 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Nabeul et un pour les besoins de l'hôpital de Bizerte et un pour les besoins de l'hôpital du Kef
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE	3 Postes
CHIRURGIE UROLOGIQUE	2 Postes : un poste pour les besoins de l'hôpital de Bizerte et un poste pour les besoins de l'hôpital des Forces de Sécurité Intérieure de la Marsa
CHIRURGIE PEDIATRIQUE	2 Postes : un poste pour les besoins de l'hôpital de Bizerte et un poste pour les besoins de l'hôpital de Nabeul
ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUE	1 Poste
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION BIOCHIMIE)	1 Poste
CHIRURGIE CARCINOLOGIQUE	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Jendouba
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION IMMUNOLOGIE)	1 Poste
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION MICROBIOLOGIE)	1 Poste
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION PARASITOLOGIE)	1 Poste
PHARMACOLOGIE	1 Poste
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION HEMATOLOGIE)	1 Poste
CHIRURGIE PLASTIQUE, REPARATRICE ET ESTHETIQUE	1 Poste
CHIRURGIE VASCULAIRE PERIPHERIQUE	1 Poste
BIOPHYSIQUE ET MEDECINE NUCLEAIRE	1 Poste
PHYSIOLOGIE ET EXPLORATION FONCTIONNELLE	1 Poste
CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE	1 Poste

Art. 3 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Sousse, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

BIOLOGIE MEDICALE (OPTION IMMUNOLOGIE)	1 Poste
BIOLOGIE MEDICALE (OPTION HEMATOLOGIE)	1 Poste
STOMATOLOGIE ET CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE	1 Poste
MEDECINE D'URGENCE	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Kairouan
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE	3 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Kairouan et un pour les besoins de l'hôpital de Sidi Bouzid
CHIRURGIE GENERALE	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Kairouan
ANESTHESIE REANIMATION	3 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Kairouan et un pour un les besoins l'hôpital de Kasserine
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE	3 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Kairouan et un pour un les besoins l'hôpital de Kasserine
MEDECINE PREVENTIVE ET COMMUNAUTAIRE	1 Poste
IMAGERIE MEDICALE	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Kairouan
REANIMATION MEDICALE	1 Poste
MEDECINE PHYSIQUE, REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLE	2 Postes dont un pour les besoins de l'Hôpital de Kairouan
RHUMATOLOGIE	1 Poste
CHIRURGIE UROLOGIQUE	1 Poste
CHIRURGIE PLASTIQUE, REPARATRICE ET ESTHETIQUE	1 Poste
MEDECINE DE TRAVAIL	1 Poste
ANATOMIE	1 Poste
GASTRO-ENTEROLOGIE	1 Poste
NEUROLOGIE	1 Poste
ENDOCRINOLOGIE	1 Poste
PEDIATRIE OPTION NEONATOLOGIE	1 Poste
CARDIOLOGIE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Kairouan
PNEUMOLOGIE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Kairouan
NEPHROLOGIE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Kasserine
PEDIATRIE	2 Postes : un poste pour les besoins de l'hôpital de Sidi Bouzid et un poste pour les besoins de l'hôpital de Kasserine
MEDECINE LEGALE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Kairouan

Art. 4 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Monastir, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

NUTRITION ET MALADIES NUTRITIONNELLES	1 Poste
HISTO-EMBRYOLOGIE	1 Poste
MEDECINE LEGALE	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
CHIRURGIE GENERALE	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
NEUROLOGIE	1 Poste
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Gafsa
ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUE	1 Poste
OPHTALMOLOGIE	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Tozeur
IMAGERIE MEDICALE	3 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Tozeur
PNEUMOLOGIE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
MEDECINE PREVENTIVE ET COMMUNAUTAIRE	1 Poste
PHYSIOLOGIE ET EXPLORATION FONCTIONNELLE	1 Poste
CHIRURGIE UROLOGIQUE	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Tozeur
MALADIES INFECTIEUSES	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
ANESTHESIE REANIMATION	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
PEDIATRIE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
PSYCHIATRIE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
GASTRO-ENTEROLOGIE	1 Poste
PHARMACOLOGIE	1 Poste
MEDECINE INTERNE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Gafsa
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE	3 Postes : un poste pour les besoins de l'hôpital de Gafsa et un poste pour les besoins de l'hôpital de Tozeur et un poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia
NEPHROLOGIE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Gafsa
CARCINOLOGIE MEDICALE	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Gafsa
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Mahdia

Art. 5 - Pour les laboratoires et les services hospitalo-universitaires dépendant de la faculté de médecine de Sfax, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

BIOLOGIE MEDICALE (OPTION: IMMUNOLOGIE)	1 Poste
CHIRURGIE NEUROLOGIQUE	1 Poste
GYNECOLOGIE-OBSTETRIQUE	3 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Tataouine
PSYCHIATRIE	2 Postes
RADIOTHERAPIE CARCINOLOGIQUE	1 Poste
MEDECINE INTERNE	1 Poste
CHIRURGIE PEDIATRIQUE	1 Poste
BIOPHYSIQUE ET MEDECINE NUCLEAIRE	1 Poste
REANIMATION MEDICALE	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Gabès
CHIRURGIE THORACIQUE	1 Poste
PEDIATRIE	3 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Médenine et un pour les besoins de l'hôpital de Tataouine
ANESTHESIE REANIMATION	3 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Médenine

CARDIOLOGIE	2 Postes
MEDECINE LEGALE	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Médenine
MEDECINE PHYSIQUE, REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLE	1 Poste
IMAGERIE MEDICALE	2 Postes dont un pour les besoins de l'hôpital de Gabès
CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE	1 Poste
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE	1 Poste
NEUROLOGIE	1 Poste
CHIRURGIE CARCINOLOGIQUE	1 Poste pour les besoins de l'hôpital de Médenine
MEDECINE D'URGENCE	1 Poste
PNEUMOLOGIE	1 Poste
CHIRURGIE GENERALE	1 Poste
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE	1 Poste
CARCINOLOGIE MEDICALE	1 Poste

Art. 6 - Pour les besoins des centres hospitalo-universitaires relevant du ministère de la défense nationale, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

NUTRITION ET MALADIES NUTRITIONNELLES	1 Poste
CARDIOLOGIE	1 Poste
ANESTHESIE REANIMATION	2 Postes
PSYCHIATRIE	2 Postes
RHUMATOLOGIE	1 Poste
CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE	1 Poste
GENETIQUE	1 Poste
GASTRO-ENTEROLOGIE	1 Poste
PEDIATRIE	1 Poste

Art. 7 - Ne peuvent concourir pour les postes ouverts au titre du ministère de la défense nationale, que les candidats appartenant au corps militaire.

Art. 8 - Le registre d'inscription est ouvert au siège du ministère de la santé, à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne, la clôture de ce registre est fixée au 2 mai 2016.

Art. 9 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 avril 2016.

Le ministre de la santé

Saïd Aïdi

*Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique*

Chiheb Bouden

Vu

Le Chef du Gouvernement

Habib Essid

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernement de Tunis le 2 mai 2016"